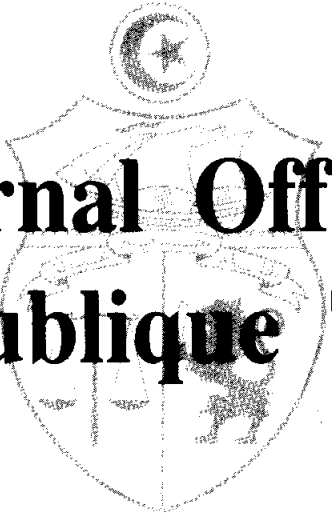




Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Mardi – 27 moharem 1410 – 29 août 1989

132^e année

N° 58

Sommaire

VIENT DE PARAÎTRE

**CODE DE PROCEDURE
CIVILE ET COMMERCIALE**

1989

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Arrêté du Premier ministre du 9 août 1989 portant ouverture d'un concours pour l'accès au cycle de formation d'administrateurs appelés à exercer dans les collectivités publiques locales..... 1277

Ministère de la Justice

Nomination de chefs de greffe..... 1278

Ministère des Affaires Etrangères

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 10 août 1989 portant modification de l'arrêté du 25 avril 1989 relatif à l'ouverture d'un examen professionnel pour le recrutement de conseillers des affaires étrangères 1278

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 10 août 1989 portant modification de l'arrêté du 25 avril 1989, relatif à l'ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de secrétaires des affaires étrangères 1278

Ministère de la Défense Nationale

Arrêté du ministre de la défense nationale du 10 août 1989 portant ouverture d'une session de recrutement des personnels civils de l'enseignement supérieur militaire..... 1279

Ministère du Plan et des Finances

Nomination du président directeur général de la manufacture des tabacs de Kairouan..... 1280

Arrêté du ministre du plan et des finances du 10 août 1989 portant délégation de signature..... 1280

Ministère de l'Agriculture

Arrêté du ministre de l'agriculture du 1 ^{er} août 1989 portant création de postes de chefs de ports.....	1280
Arrêté du ministre de l'agriculture du 9 août 1989 portant délégation de signature.....	1281
Arrêté des ministres de l'économie nationale et de l'agriculture du 9 août 1989 fixant la liste des produits d'importation à prix fluctuants.....	1281

Ministère du Transport

Arrêté du ministre du transport du 10 août 1989 portant approbation des tarifs de transport sur le réseau de la société nationale des chemins de fer tunisien	1281
Arrêté du ministre du transport du 10 août 1989 fixant les tarifs du transport sur le réseau urbain et suburbain du transport public collectif routier de personnes et sur les réseaux du métro-léger de Tunis et T.G.M.....	1282
Arrêté du ministre du transport du 10 août 1989 fixant les tarifs du transport routier de marchandises pour le compte d'autrui.....	1284
Arrêté du ministre du transport du 10 août 1989 fixant les tarifs de transport publics interurbain de personnes par route	1285

Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Décret n° 89-1081 du 10 août 1989 fixant le régime des études et des examens de la maîtrise en droit et en sciences politiques à la faculté de droit et des sciences politiques de Tunis	1286
Nomination de directeurs.....	1290
Arrêté du ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 10 août 1989 portant délégation de signature.....	1290

Ministère de la Culture et de l'Information

Arrêté du ministre de la culture et de l'information du 10 août 1989 portant délégation de signature	1291
--	------

Ministère de la Santé Publique

Arrêté des ministres de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la santé publique du 10 août 1989 portant ouverture d'un concours d'agrégation hospitalo-universitaire en médecine aux facultés de médecine de Tunisie.....	1291
Arrêté du ministre de la santé publique du 10 août 1989 portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de médecins spécialistes principaux de la santé publique à plein-temps	1292
Arrêté du ministre de la santé publique du 10 août 1989 portant ouverture d'un concours sur titres et travaux pour le recrutement de médecins spécialistes de la santé publique à plein-temps	1292
Arrêté du ministre de la santé publique du 10 août 1989 portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de médecins principaux de la santé publique à plein-temps	1293
Arrêté du ministre de la santé publique du 10 août 1989 portant ouverture d'un concours sur titre et travaux pour le recrutement de médecins de la santé publique à plein-temps	1293
Arrêté du ministre de la santé publique du 10 août 1989 portant organisation du concours pour le recrutement de médecins des hôpitaux.....	1293
Arrêté du ministre de la santé publique du 10 août 1989 portant ouverture d'un concours pour le recrutement de médecins des hôpitaux dans les hôpitaux hospitalo-universitaires et les hôpitaux régionaux	1294
Arrêté du ministre de la santé publique du 10 août 1989 portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de chirurgiens dentistes spécialistes principaux de la santé publique à plein-temps	1297
Arrêté du ministre de la santé publique du 10 août 1989 portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de chirurgiens dentistes spécialistes de la santé publique à plein-temps.....	1297
Arrêté du ministre de la santé publique du 10 août 1989 portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de chirurgiens dentistes principaux de la santé publique à plein-temps.....	1297
Arrêté du ministre de la santé publique du 10 août 1989 portant ouverture d'un concours sur titres et travaux pour le recrutement de chirurgiens dentistes de la santé publique	1297
Arrêté du ministre de la santé publique du 10 août 1989 portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens biologistes principaux de la santé publique à plein-temps.....	1298
Arrêté du ministre de la santé publique du 10 août 1989 portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens biologistes de la santé publique à plein-temps.....	1298

Arrêté du ministre de la santé publique du 10 août 1989 portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens principaux de la santé publique à plein-temps	1298
Arrêté du ministre de la santé publique du 10 août 1989 portant ouverture d'un concours sur titres et travaux pour le recrutement de pharmaciens de la santé publique à plein-temps	1298
Arrêté du ministre de la santé publique du 10 août 1989 portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement d'infirmiers de la santé publique	1298

Ministère des Affaires Sociales

Arrêté du ministre des affaires sociales du 27 juillet 1989 portant agrément de la convention collective nationale du personnel des entreprises de gardiennage, de sécurité et de transport de fonds	1299
Arrêté du ministre des affaires sociales du 10 août 1989 portant agrément de l'avenant n° 2 à la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics	1312

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTRE

CONCOURS

Arrêté du Premier ministre du 9 août 1989 portant ouverture d'un concours pour l'accès au cycle de formation d'administrateurs appelés à exercer dans les collectivités publiques locales.

Le Premier ministre;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 88-1658 du 26 septembre 1988, portant création à l'école nationale d'administration d'un cycle de formation d'administrateurs appelés à exercer dans les collectivités publiques locales;

Vu l'arrêté du 7 janvier 1989, portant règlement et programme du concours d'entrée au cycle de formation d'administrateurs appelés à exercer dans les collectivités publiques locales;

Arrête :

Article premier. — Un concours d'accès au cycle de formation d'administrateurs appelés à exercer dans les collectivités publiques

locales est ouvert à l'école nationale d'administration à Tunis.

Art. 2. — Le nombre de places réservées à ce concours est fixé à 40.

Art. 3. — Le concours d'accès à ce cycle aura lieu le 24 octobre 1989 et jours suivants.

Art. 4. — La date de clôture de la liste d'inscription est fixée au 30 septembre 1989.

Art. 5. — Le directeur général de l'école nationale d'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 9 août 1989.

Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

MINISTERE DE LA JUSTICE

NOMINATIONS

Par décret n° 89-1126 du 9 août 1989 :

Monsieur Ali Ben Mahmoud Ennajah, administrateur de greffe est chargé des fonctions de chef de greffe du tribunal de première instance de Tunis.

Par décret n° 89-1127 du 9 août 1989 :

Monsieur Hédi Ben Mohamed Mimouna, administrateur de greffe est chargé des fonctions de chef de greffe du tribunal immobilier à Tunis.

Par décret n° 89-1128 du 9 août 1989 :

Monsieur Youssef Ben Abdallah Ben Ahmed El Msakni, administrateur de greffe est chargé des fonctions de chef de greffe de la cour d'appel de Sfax.

Par décret n° 89-1129 du 9 août 1989 :

Monsieur Slah Ben Ahmed Melaouah, administrateur de greffe est chargé des fonctions de chef de greffe de la cour d'appel de Sousse.

Par décret n° 89-1130 du 9 août 1989 :

Monsieur Mohamed El Ajmi Ben Hamda Ben Ahmed, administrateur de greffe est chargé des fonctions de chef de greffe du tribunal de première instance de Sousse.

Par décret n° 89-1131 du 9 août 1989 :

Monsieur Habib Ben Belgacem Ben Salem Zaâbar, administrateur de greffe est chargé des fonctions de chef de greffe du tribunal de première instance de Monastir.

Par décret n° 89-1132 du 9 août 1989 :

Monsieur Mahmoud Ben Fredj Ben Mohamed Debbabi, administrateur de greffe est chargé des fonctions de chef de greffe de la cour d'appel de Monastir.

Par décret n° 89-1133 du 9 août 1989 :

Monsieur Khémaïs Ben Bakkar Sdougha, administrateur de greffe est chargé des fonctions de chef de greffe de la cour de cassation.

Par décret n° 89-1134 du 9 août 1989 :

Monsieur Youssef Ben El Hachemi Ben Ahmed El Aouadi El Kéfi, administrateur de greffe est chargé des fonctions de chef de greffe du tribunal de première instance du Kef.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

EXAMEN PROFESSIONNEL

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 10 août 1989, portant modification de l'arrêté du 25 avril 1989, relatif à l'ouverture d'un examen professionnel pour le recrutement de conseiller des affaires étrangères;

Le ministre des affaires étrangères;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 73-165 du 6 avril 1973, portant statut particulier des agents du corps diplomatique du ministère des affaires étrangères;

Vu l'arrêté du 9 mars 1978, fixant les règlements et programmes de l'examen professionnel pour l'accès à l'emploi de conseiller des affaires étrangères, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'arrêté du 25 avril 1989, portant ouverture d'un examen professionnel pour le recrutement de conseillers des affaires étrangères;

Arrête :

Article unique. — L'article deux de l'arrêté sus-visé du 25 avril 1989 sus-indiqué est modifié comme suit :

Article deux (nouveau). — La date de déroulement des épreuves est fixée au 23 septembre 1989 et jours suivants.

Tunis, le 10 août 1989.

Le ministre des affaires étrangères
ABDELHAMID ESCHEIKH

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 10 août 1989, portant modification de l'arrêté du 25 avril 1989, relatif à l'ouverture d'un examen professionnel pour le recrutement de secrétaires des affaires étrangères;

Le ministre des affaires étrangères;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 73-165 du 6 avril 1973, portant statut particulier des agents du corps diplomatique du ministère des affaires étrangères;

Vu l'arrêté du 9 septembre 1974, fixant les règlements et programmes du concours professionnel pour l'accès à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères, tel qu'il a été modifié ou complété par l'arrêté du 5 mars 1983;

Vu l'arrêté du 25 avril 1989, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de secrétaires des affaires étrangères;

Arrête :

Article unique. — L'article deux de l'arrêté du 25 avril 1989 sus-indiqué est modifié comme suit :

Article deux (nouveau). — Les épreuves se dérouleront le 23 septembre 1989 et jours suivants.

Tunis, le 10 août 1989.

Le ministre des affaires étrangères
ABDELHAMID ESCHEIKH

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

SESSION DE RECRUTEMENT

Arrêté du ministre de la défense nationale du 10 août 1989, portant ouverture d'une session de recrutement des personnels civils de l'enseignement supérieur militaire.

Le ministre de la défense nationale;

Vu le décret n° 89-108 du 11 janvier 1989, fixant le statut particulier des personnels civils de l'enseignement supérieur militaire;

Arrête :

Article premier. — Une session de recrutement des personnels civils de l'enseignement supérieur militaire est ouverte à partir du 8 septembre 1989 et jours suivants conformément au décret sus-visé n° 89-108 du 11 janvier 1989.

Art. 2. — Les candidats répondant aux conditions prévues par le décret sus-visé n° 89-108 du 11 janvier 1989 doivent déposer leurs dossiers de candidature au ministère de la défense nationale (S/Direction du personnel-Service des personnels civils, cité Bouchoucha 2000 le Bardo) au plus tard le 2 septembre 1989 à 12 heures.

Art. 3. — Chaque candidat, au moment du dépôt de son dossier doit émarger le registre d'inscription ouvert à cet effet au ministère de la défense nationale (S/Direction du personnel-Service des personnels Civils, cité Bouchoucha 2000 le Bardo). Il doit joindre à son dossier les formulaires de candidature et ce conformément à l'article 24 du décret sus-visé n° 89-108 du 11 janvier 1989, l'engagement portant sa signature légalisée.

Art. 4. — Les ingénieurs répondant aux conditions prévues par les dispositions du décret sus-visé n° 89-108 du 11 janvier 1989 (titulaires du grade d'ingénieur principal ou titulaires de diplôme ou de grades équivalents et justifiant d'une ancienneté d'exercice effective de 4 ans en cette qualité — article 25, et titulaires du grade d'ingénieur en chef ou de grades équivalents — article 26) doivent présenter pour la constitution de leurs dossiers de candidature :

- une demande manuscrite de candidature au nom du ministre de la défense nationale;
- un curriculum vitae détaillant les études supérieures et les activités professionnelles;
- des copies certifiées conformes de tous les diplômes;
- le ou les arrêtés de nomination à l'un des grades prévus par les articles 25 et 26 du décret sus-visé n° 89-108 du 11 janvier 1989.
- les pièces justifiant :
 - 1) l'ancienneté d'exercice effective dans le grade;

2) les travaux entrepris dans le cadre des activités professionnelles ou de la recherche appliquée.

Art. 5. — Les personnels de l'enseignement supérieur répondant aux conditions prévues par les dispositions du décret sus-visé n° 89-108 du 11 janvier 1989 (titulaires du grade de professeur de l'enseignement supérieur — alinéa a) de l'article 4, titulaires du grade de maître de conférences — alinéa a) de l'article 9, et titulaires du grade de maître assistant — article 14) doivent présenter pour la constitution de leurs dossiers de candidature :

- une demande manuscrite de candidature au nom du ministre de la défense nationale;
- un curriculum vitae détaillant les études supérieures et les enseignements assurés;
- des copies certifiées conformes de tous les diplômes;
- un exemplaire de thèse et des publications;
- l'arrêté de nomination dans le grade et pour les maîtres de conférences et les maîtres assistants, l'arrêté de titularisation dans le grade;
- les pièces justifiant :
 - 1) l'expérience pédagogique avec détail des enseignements assurés;
 - 2) les travaux de recherche scientifique ou pédagogique.

Art. 6. — Le nombre de postes à pourvoir est fixé ainsi qu'il suit :

- a) pour les candidats visés à l'article 4 du présent arrêté : dix huit postes (18);
- b) pour les candidats visés à l'article 5 du présent arrêté : douze postes (12).

Art. 7. — Les postes prévus à l'article précédent sont répartis entre les académies militaires et pour les différentes disciplines conformément aux deux tableaux en annexes au présent arrêté.

Art. 8. — Chaque candidat admis doit se présenter à son poste d'affectation dans un délai de quinze jours à partir de la date de la signification de son admission, faute de quoi, il est après une mise en demeure, considéré comme ayant refusé son poste d'affectation et radié de la liste des candidats admis.

Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 10 août 1989.

Le ministre de la défense nationale
ABDALLAH KALLEL

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

ANNEXE A L'ARRETE DU MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE DU 7 AOÛT 1989

TABLEAU 1

Des ingénieurs visés à l'article 4 du présent arrêté
(nombre de postes : 18 conformément à l'alinéa a) de l'article 6 du présent arrêté)

Académie militaire (Fondouk-Jédid)		Académie navale (Menzel Bourguiba)	
Discipline	Nombre de postes	Discipline	Nombre de postes
Electronique	01	Electronique	01
Informatique	02	Informatique	01
Automatique	01	Automatique	01
Mécanique appliquée	02	Mécanique appliquée	01
Electrotechnique	01	Electrotechnique	01
Chimie	01	Chimie	01
Electromécanique	01		
Construction et F. mécanique	01		
Génie civil	01		
Microprocesseurs	01		
Total	12	Total	06

TABLEAU 2
Des personnels de l'enseignement supérieur visés à l'article 5
du présent arrêté (nombre de postes : 12 conformément à l'alinéa b)
de l'article 6 du présent arrêté

Académie militaire (Fondouk-Jédid)		Académie navale (Menzel Bourguiba)		Académie de l'air (Sfax)	
Discipline	Nombre de postes	Discipline	Nombre de postes	Discipline	Nombre de postes
Mathématiques	03	Mathématiques	03	Mathématiques	01
Total	03	Total	03	Physique	02
				Chimie	01
				Génie électrique	01
				Génie mécanique	01
				Total	06

MINISTERE DU PLAN ET DES FINANCES

NOMINATION

Par décret n° 89-1137 du 11 août 1989 :

Monsieur Hédi Dardouri, conseiller des services publics, est nommé Président-directeur général de la manufacture des tabacs de Kairouan à compter du 16 juin 1989.

DELEGATIONS DE SIGNATURE

Arrêté du ministre du plan et des finances du 10 août 1989, portant délégation de signature;

Le ministre du plan et des finances;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 81-1135 du 9 septembre 1981, portant organisation du ministère du plan et des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 88-437 du 11 avril 1989, portant nomination des membres du gouvernement;

Vu le décret n° 88-1470 du 15 août 1988, portant nomination de Monsieur Nasreddine Zarrouk, directeur des budgets des départements ministériels à la direction générale du budget;

Arrête :

Article premier. — Conformément au paragraphe 2 de l'article premier du décret sus-visé n° 75-374 du 17 juin 1975, Monsieur Nasreddine Zarrouk, directeur des budgets des départements ministériels à la direction générale du budget est habilité à signer par délégation du ministre du plan et des finances tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Le présent arrêté prend effet à compter du 12 avril 1989 et sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 10 août 1989.

Le ministre du plan et des finances
MOHAMED GHANNOUCHI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

CREATION DE POSTES DE CHEFS DE PORTS

Arrêté du ministre de l'agriculture du 1er août 1989, portant création de postes de chefs de ports.

Le ministre de l'agriculture;

Vu la loi n° 79-42 du 15 août 1979, instituant le commissariat général à la pêche, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 80-8 du 2 janvier 1980, portant organisation du commissariat général à la pêche ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment son article 9;

Arrête :

Article unique. — Il est créé les postes de chef de port de pêche suivants :

Postes de chef de port	Délégations régionales à la pêche dont relève les postes de chef de port
Chef du port de la Galite	Bizerte
Chef du port de Ghar El Melh	Bizerte
Chef du port de Sidi Daoud	Kélibia
Chef du port de Béni Khair	Kélibia
Chef du port de Hergla	Sousse
Chef du port de Sayada	Monastir
Chef du port de Téboulba	Monastir
Chef du port de Bekalta	Monastir
Chef du port de Salacta	Mahdia
Chef du port de la Chebba	Mahdia
Chef du port de Lousa Louata	Sfax

Chef du port de Mahrès	Sfax
Chef du port de Skhira	Sfax
Chef du port de Kraten	Sfax
Chef du port d'El Ataya	Sfax
Chef du port de Zarat	Gabès
Chef du port de Boughrara	Zarzis
Chef du port de Houmt Souk	Zarzis
Chef du port d'Agim	Zarzis
Chef du port d'El Kef	Zarzis

Tunis, le 1er août 1989.

Le ministre de l'agriculture
NOURI ZORGATI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du ministre de l'agriculture du 9 août 1989, portant délégation de signature;

Le ministre de l'agriculture;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 89-436 du 11 avril 1989, portant nomination des membres du gouvernement;

Vu le décret n° 87-779 du 21 mai 1987, portant organisation du ministère de l'agriculture;

Vu le décret n° 87-780 du 21 mai 1987, portant organisation du ministère de la production agricole et de l'agro-alimentaire;

Vu le décret n° 87-744 du 3 février 1987, chargeant Monsieur Taïeb El Gharbi des fonctions de directeur des services administratifs et financiers au ministère de la production agricole et de l'agro-alimentaire;

Arrête :

Article premier. — Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Taïeb El Gharbi, administrateur conseiller, chargé des fonctions de directeur d'administration centrale est autorisé à signer par délégation du ministre de l'agriculture tous les actes relatifs à la gestion des moyens financiers et matériels

dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Monsieur Taïeb El Gharbi est autorisé à sous-déléguer sa signature aux agents des catégories «A» «B» placés sous son autorité conformément aux dispositions de l'article deux du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. — Le présent arrêté prend effet à compter du 11 avril 1989 et sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 9 août 1989.

Le ministre de l'agriculture
NOURI ZORGATI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

PRIX FLUCTUANTS

Arrêté des ministres de l'économie nationale et de l'agriculture du 9 août 1989, fixant la liste des produits d'importation à prix fluctuants.

Les ministres de l'économie nationale et de l'agriculture;

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics et notamment ses articles 117 à 124;

Sur proposition de l'office des céréales;

Arrêtent :

Article unique. — La liste des produits d'importation à prix fluctuants tels que prévus par les articles 117 à 124 du décret sus-visé n° 89-442 du 22 avril 1989 est fixée comme suit :

- Blé dur;
- Blé tendre
- Orge
- Maïs
- Soja

Tunis, le 9 août 1989.

Le ministre de l'économie nationale
MONCEF BELAID

Le ministre de l'agriculture
NOURI ZORGATI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

MINISTÈRE DU TRANSPORT

TRANSPORT

Arrêté du ministre du transport du 10 août 1989, portant approbation des tarifs de transport sur le réseau de la société nationale des chemins de fer tunisiens.

Le ministre du transport;

Vu la loi n° 69-31 du 9 mai 1969, portant approbation du statut de la société nationale des chemins de fer tunisiens et notamment son article 22;

Vu la loi n° 85-77 du 4 août 1985, portant organisation des transports terrestres;

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport;

Vu l'arrêté du 11 juillet 1987, portant approbation des tarifs de transport sur le réseau de la société nationale des chemins de fer tunisiens;

Arrête :

Article premier. — Sont approuvées les dispositions annexées au présent arrêté portant aménagement des tarifs de transport de voyageurs et de marchandises diverses sur le réseau de la société nationale des chemins de fer tunisiens.

Art. 2. — Sont abrogées les dispositions antérieures au présent arrêté.

Tunis, le 10 août 1989.

Le ministre du transport
AHMED SMAOUI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

TARIFS

Arrêté du ministre du transport du 10 août 1989, fixant les tarifs du transport sur le réseau urbain et suburbain du transport public collectif routier de personnes et sur les réseaux du métro-léger de Tunis et T.G.M.

Le ministre du transport;

Vu la loi n° 85-77 du 4 août 1985, portant organisation du transport terrestre;

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministre du transport;

Vu les arrêtés du 20 août 1983, fixant les tarifs du transport sur les lignes urbaines et suburbaines de la SNT et du transport sur les lignes du chemin de fer électrique TGM de la SMLT;

Vu l'arrêté du 10 février 1986 portant modification des arrêtés du 20 août 1983;

Vu l'arrêté du 14 février 1987, modifiant les tarifs du transport voyageurs sur les réseaux de la SNT, de la SMLT de la SNTRI et des SRT;

Arrête :

CHAPITRE PREMIER

Tarifs ordinaires

Article premier. — Les tarifs ordinaires sont fixés conformément à l'annexe 1 du présent arrêté.

CHAPITRE 2

Cartes hebdomadaires

Art. 2. — Les cartes hebdomadaires sont valables pour 14 voyages simples par semaine à raison de deux voyages par jour. Elles sont délivrées dans les points de vente de la société concernée. Les voyages non utilisés durant les journées correspondantes sont annulés.

Les cartes hebdomadaires perdues ne donnent droit à aucun remboursement ou remplacement.

Les tarifs des cartes hebdomadaires sont fixés conformément à l'annexe II du présent arrêté.

CHAPITRE 3

Abonnements mensuels

Art. 3. — Les abonnements mensuels permettent d'effectuer du 1er au dernier jour du mois calendaire un nombre illimité de voyages sur une zone, un secteur ou le réseau général. Ils sont délivrés dans les points de vente de la société concernée. Ils peuvent être demandés par toute personne, abstraction faite, de sa situation ou de sa profession sur présentation de la carte spéciale d'identité délivrée par la société concernée. Cette carte est remise à l'intéressé contre le paiement d'un dinar et la présentation d'une photo d'identité (4 cm × 3 cm) portant son nom et prénom la carte spéciale ne constitue en aucun cas un titre de transport, mais donne droit à l'achat de vignettes mensuelles.

En cas de perte de la carte spéciale, ou de la vignette en cours de validité, le titulaire ne peut prétendre à aucun remboursement ou remplacement.

L'abonnement mensuel est rigoureusement personnel et doit être présenté à toute réquisition.

Art. 4. — Les tarifs des abonnements mensuels sont fixés conformément à l'annexe II du présent arrêté.

CHAPITRE 4

Abonnements annuels publics

Art. 5. — 1) Les abonnements annuels sont valables sur une ligne urbaine, sur une ligne suburbaine ou sur l'ensemble du réseau. Ils permettent d'effectuer un nombre illimité de voyages pendant une année pleine à partir de la date demandée par le postulant.

2) Les abonnements annuels peuvent être demandés par toute personne abstraction faite de sa situation ou de sa profession. Le montant de l'abonnement est payé intégralement au moment de dépôt de la demande.

3) Les cartes d'abonnement sont rigoureusement personnelles; elles peuvent être impersonnelles dans les conditions suivantes :

Les détenteurs de cartes impersonnelles sont tenus lorsqu'ils en font usage de les présenter à toute réquisition aux agents de la société concernée, accompagnés d'une attestation délivrée par l'organisme employeur justifiant l'usage de la carte en question. Cette attestation doit porter le nom et le prénom et la photo cachetée de l'utilisateur ainsi que le numéro de la carte utilisée.

4) Tout abonnement personnel utilisé par une tierce personne est confisqué et annulé sans possibilité de remboursement.

5) En cas de perte de son abonnement, le titulaire est tenu d'en donner immédiatement avis par écrit à la société concernée, faute de quoi, il sera annulé de plein droit.

La perte du timbre vignette validant le versement ne donne lieu à aucun remboursement ou remplacement.

6) L'abonné doit restituer la carte d'abonnement personnel ou impersonnel dans les bureaux de la société concernée au plus tard huit jours après l'expiration de l'abonnement.

Art. 6. — Les tarifs des abonnements annuels sont fixés conformément à l'annexe IV du présent arrêté.

Art. 7. — Les abonnements annuels sont majorés de 50% lorsqu'ils sont délivrés à titre impersonnel.

CHAPITRE 5

Abonnements scolaires

Art. 8. — Les abonnements scolaires sont valables pendant l'année scolaire officielle sauf les dimanches, les jours fériés et les jours de fermeture officiels des établissements scolaires et universitaires relevant du ministère de l'éducation de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou d'un autre département ministériel.

Peuvent obtenir des abonnements scolaires :

1) les élèves âgés de moins de 23 ans sur présentation d'un certificat de scolarité délivré par l'établissement scolaire concerné;

2) les étudiants du premier, 2ème et 3ème cycle de l'enseignement supérieur âgé respectivement de moins de 30 ans, de moins de 33 ans, et de moins de 35 ans sur présentation d'un certificat d'inscription délivré par l'établissement fréquenté.

3) les élèves et étudiants remplissant les conditions d'âges précitées fréquentant les établissements privés d'enseignement primaire, secondaire, supérieur et technique, agréés par les ministères concernés et dispensant un enseignement à raison de plus de 20 heures par semaine et durant un minimum de 6 mois.

Les directeurs des établissements scolaires privés sont tenus d'informer mensuellement la société concernée de l'assiduité de leurs élèves qui bénéficient des abonnements scolaires.

Un état mensuel sera transmis par les soins de l'établissement à la société concernée mentionnant les élèves abonnés présents au cours du mois.

Au cas où l'établissement ne fournit pas cet état, les abonnements de ses élèves seront retirés et annulés d'office, sans aucune indemnisation sauf si l'abonné fournit des pièces justifiant sa présence au courant du mois en question.

L'abonnement scolaire cesse d'être valable à toute époque à partir du moment où le titulaire de la carte d'abonnement cesse lui-même de remplir les conditions exigées pour la délivrance de cet abonnement et notamment lorsqu'il perd sa qualité d'élève ou d'étudiant.

Art. 9. — Les tarifs des abonnements scolaires sont fixés conformément à l'annexe V du présent arrêté.

Ces tarifs sont majorés de 50% pour les cartes valables les dimanches, jours fériés et les vacances scolaires.

Le prix de l'abonnement scolaire d'été, valable durant les vacances d'été officielles représente 50% de ces tarifs quelle que soit la durée de sa validité. Cet abonnement est payé en totalité et il est délivré aux étudiants ajournés ainsi qu'aux élèves des écoles

privées qui justifient leur scolarisation durant toute la période des vacances d'été officielles.

Le paiement des abonnements scolaires sera effectué comme suit :

1ère possibilité :

Paiement en un seul versement à la rentrée scolaire officielle.

2ème possibilité :

Paiement en deux versements 50% du prix total de l'abonnement à la rentrée scolaire officielle et 50% à une date fixée par la société concernée.

CHAPITRE 6

Transport gratuit

Art. 10. — Sont transportés gratuitement, les enfants âgés de moins de 3 ans accompagnés des voyageurs payants et les handicapés munis des cartes selon la législation en vigueur.

CHAPITRE 7

Transport à tarif réduit

Art. 11. — Le tarif réduit unique n'est appliqué que sur les tickets.

Peuvent bénéficier du tarif réduit :

- 1) les enfants âgés de 3 à 7 ans;
- 2) les militaires de tout grade en uniforme;
- 3) les journalistes sur présentation de la carte professionnelle délivrée par le ministère d'information et des affaires culturelles;
- 4) les invalides porteurs de la carte spéciale prévue par la loi n° 62-34 du 14 juillet 1962;
- 5) les officiers, sous officiers et élèves officiers et sous officiers de l'armée nationale en tenue civile sur présentation de leur carte de service.

CHAPITRE 8

Tarif minimum

Art. 12. — Pour les lignes suburbaines, il pourra être perçu un tarif minimum dans le sens banlieue aux heures de pointes.

CHAPITRE 9

Tarif de location

Art. 13. — Les tarifs de location sont librement négociés entre le transporteur et l'usager.

CHAPITRE 10

Dispositions diverses

Art. 14. — L'abonné ne peut exercer aucune action ni prétendre à aucune indemnité ni restitution pour aucun arrêt, empêchement, retard, changement de service pour le cas de force majeure.

Art. 15. — Les titres souscrits ou payés mais non délivrés par la société sont en cas de majoration de tarif passibles de cette majoration à compter de la date où elle est exigible.

Art. 16. — Tout titre une fois délivré, ne sera en aucun cas remboursé quelle que soit la durée de son utilisation.

Art. 17. — Toute carte ou timbre vignette dont la détérioration a été déclarée peut être reconstituée sur présentation de l'ancien titre abîmé. La demande de reconstitution doit être accompagnée d'un nouveau portrait du titulaire. Il sera perçu une taxe spéciale au moment de la réception de la demande de reconstitution de cinq dinars (5D) pour les abonnements annuels personnels ou impersonnels et de trois dinars (3D) pour les abonnements scolaires.

Art. 18. — En cas de perte du titre de transport quelle que soit sa nature, aucun duplicata n'est délivré.

Art. 19. — Tout voyageur surpris dans l'une des situations irrégulières spécifiées ci-après est passible d'une pénalité fixée à cinq dinars (5D).

- absence de titre de transport
- dépassement de section
- utilisation d'un titre de transport hors de la zone ou de la ligne indiquée sur le titre;
- utilisation d'un titre falsifié ou fraudé
- utilisation d'un titre périmé
- utilisation d'un abonnement scolaire en dehors de sa période de validité.
- utilisation d'un billet ou d'une carte hebdomadaire non compostés
- utilisation d'une carte d'abonnement annuel impersonnel sans représentation de l'attestation d'utilisation de cette carte.

En cas d'utilisation d'un abonnement annuel, mensuel ou scolaire périmé, l'usager doit payer en sus de la pénalité fixées ci-dessus le montant correspond à l'utilisation du titre à partir de sa date d'expiration jusqu'à la date de contrôle.

Art. 20. — Le présent arrêté annule et remplace les arrêtés du 20 août 1983, du 10 février 1986 et du 14 février 1987.

Tunis, le 10 août 1989.

Le ministre du transport,
AHMED SMAOUI

VU

Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

ANNEXE I

Tarifs ordinaires

- a) Réseaux des sociétés des transports routiers et du métro léger de Tunis

en millimes

Nombre de sections	Réseaux des sociétés de transport routier et du métro-léger de Tunis (SORETRAS et STS acceptés)	Réseau de la SORETRAS	Réseau de la STS	Tarif réduit
1	150	170	160	130
2	240	200	200	
3	310	260	260	
4	390	340	320	
5	470	—	400	

b) Réseau TGM

en millimes

Classe	une section	deux sections	aller et retour	Tarif réduit
Première	390	550	1100	280
Deuxième	200	330	660	150

ANNEXE 2
Cartes hebdomadaires

Réseaux routiers et du métro léger de Tunis		Réseau TGM
Nombre de sections	Montant	
1	1,600D	3,000D
2	1,950D	
3	2,650D	
4	3,550D	
5	4,350D	

ANNEXE 3
Abonnements mensuels

Réseaux routiers et du métro léger de Tunis		Réseaux TGM	
Nombre de sections	Montant	Classe	Montant
1	11,250D	1ère classe	28,00D
2	13,750D		
3	17,600D	2ème classe	16,300D
Réseau général	28,600D		

ANNEXE 4
Abonnements annuels ordinaires

Réseaux routiers et du métro léger de Tunis		Réseaux TGM	
Nombre de sections	Montant	Classe	Montant
1	112,500D	1ère classe	280,00D
2	137,500D		
3	176,000D	2ème classe	163,000D
Réseau général	286,000D		

ANNEXE 5
Abonnements scolaires

Réseaux routiers et du métro léger de Tunis		Réseaux TGM	
Ligne	Montant	Classe	Montant
une ligne urbaine (une à deux sections)	14,800D	1ère classe	52,000
Réseau urbain	22,200D	2ème classe	37,000D
une ligne suburbaine (3 sections et plus)	32,100D		
Réseau général	40,800D		

TRANSPORT DE MARCHANDISES

Arrêté du ministre du transport du 10 août 1989, fixant les tarifs du transport routier de marchandises pour le compte d'autrui.

Le ministre du transport;

Vu la loi n° 85-77 du 4 août 1985, portant organisation des transports terrestres;

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministre du transport;

Vu l'arrêté du 20 août 1983, fixant les tarifs de transport public de marchandises;

Vu l'arrêté du 14 février 1987, modifiant les tarifs de transport public routier de marchandises.

Arrête :

CHAPITRE PREMIER

Tarification générale

Article premier. — Les tarifs de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui sont fixés conformément à l'annexe I du présent arrêté.

Art. 2. — Transport des emballages vides. Le retour des emballages vides encombrants (caisses, casiers de bouteilles, containers, fûts etc...) est facturé à raison de 40% du prix de l'aller sous réserve que ce transport soit effectué à la diligence du transporteur.

Art. 3. — Transport aller et retour pour le compte d'un même client.

Dans le cas où l'aller et le retour sont assurés pour le compte du même client, les deux opérations sont considérées comme liées et chacune sera facturée au tarif général fixé à l'annexe I du présent arrêté minoré de 20%.

Art. 4. — Transport sur parcours difficiles.

La partie du trajet effectuée sur un parcours d'un type défini ci-après fera l'objet des majorations suivantes :

— parcours de type A; (route empierrée, à surface de roulement non revêtue) : majoration de 15%.

— parcours de type B : (route en terres présentant une infrastructure sommaire) : majoration de 20%.

— parcours de type C; (piste non aménagée, consistant en un simple capage de sol naturel) : majoration de 30%.

CHAPITRE 2

Dispositions générales

Art. 5. — Les tarifs, indiqués en annexes sont fixés selon la nature de la marchandise et de la charge utile totale du véhicule y compris la remorque, le cas échéant.

La distance tarifaire est comptée à partir du centre d'exploitation de l'entreprise de transport jusqu'au point de déchargement.

Dans le cas où, pour une raison indépendante de la volonté du transporteur, le véhicule effectue une distance supérieure à celle du parcours normal ou est immobilisé en cours de route, la charge supplémentaire est imputée au client.

Les tarifs indiqués à l'annexe I englobent le tarif de transport le coût forfaitaire des retours et les temps normaux d'immobilisation pour chargement et déchargement.

Ces temps d'immobilisation sont fixés pour chacune des deux opérations à (1) une heure pour les véhicules dont la charge utile est inférieure ou égale à (10) dix tonnes et à (2) deux heures pour les véhicules dont la charge utile est supérieure à (10) dix tonnes.

Les frais de manutention pour chargement et déchargement sont à la charge du client. Ils sont fixés à l'annexe II du présent arrêté.

Art. 6. — 1) Les tarifs généraux tels qu'ils sont fixés en annexe I sont majorés de :

15% pour les transports en provenance ou à destination des ports maritimes.

10% pour les transports effectués les dimanches et jours fériés ou de nuit.

2) Lorsqu'un véhicule aura été immobilisé au-delà de la durée normale d'immobilisation pour chargement et déchargement tels qu'ils sont prévus dans l'article 5 ci-dessus, le temps supplémentaire est facturé en fonction de la charge utile du véhicule, (remorque comprise le cas échéant), suivant le barème indiqué en annexe II.

3) Les transports de produits de carrière et les transports à caractère exceptionnel et spécial tels que le transport saharien le transport par porte-char ou par tout autre moyen, le transport d'objets particulièrement encombrants, le transport de marchandises dangereuses et tout autre transport assuré dans les conditions exceptionnelles ou spéciales, sont exclus de la présente tarification. Ils feront l'objet de contrats particuliers négociés librement entre le transporteur et son client.

Art. 7. — Le présent arrêté annule et remplace les arrêtés du 20 août 1983 et du 14 février 1987.

Tunis, le 10 août 1989.

Le ministre du transport
AHMED SMAOUI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

ANNEXE I

Tarification générale de transport de marchandises

A. — Marchandises diverses

1) Distance inférieure ou égale à 30km

a) Véhicules de charge utile inférieure ou égale à 10 tonnes : 3,500D la tonne utile

b) Véhicule de charge utile supérieure à 10 tonnes : 2,800D la tonne utile

2) Distance supérieure à 30km

a) Véhicule de charge utile inférieure ou égale à 10 tonnes :
— jusqu'à 30km : 3,500D la tonne utile

— au-delà de 30km : 0,061D la tonne kilométrique utile

b) Véhicule de charge utile supérieure à 10 tonnes :

— jusqu'à 30 km : 2,800D la tonne utile

— au-delà de 30km : 0,050D la tonne kilométrique utile

B. — Liquide en vrac

1) Distance inférieure ou égale à 30km : 2,400D le mètre cube

2) Distance supérieure à 30km :

— jusqu'à 30 km : 2,400D le mètre cube

— au-delà de 30km : 0,047D le mètre cube kilométrique

ANNEXE 2

Tarifs d'immobilisation des véhicules au-delà de la durée d'immobilisation normale pour chargement ou déchargement et de manutention

1) Véhicules de charge utile inférieure ou égale à 10 tonnes : 0,950D par heure et par tonne utile

2) Véhicules de charge utile supérieure à 10 tonnes : 0,800D par heure et par tonne utile

3) Frais de manutention (chargement ou déchargement) : 0,700D la tonne chargée ou déchargée.

Arrêté du ministre du transport du 10 août 1989, fixant les tarifs de transport public interurbain de personnes par route.

Le ministre du transport;

Vu la loi n° 85-77 du 4 août 1985, portant organisation des transports terrestres;

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministre du transport;

Vu l'arrêté du 20 août 1983, fixant les tarifs de transport interurbain de voyageurs par route;

Vu l'arrêté du 14 février 1987, modifiant les tarifs de transport de voyageurs sur le réseau de la SNT, de la SMLT, de la SNTRI et des SRT;

Vu l'arrêté du 17 juillet 1986, modifiant les tarifs de transport interurbain de voyageurs par voitures de louage et par camionnettes aménagées pour le transport de personnes;

Arrête :

TITRE PREMIER

Transports publics

Chapitre premier

Service public régulier

Article premier. — Les tarifs de transport public de personnes sur les lignes interurbaines régulières sont fixés conformément à l'annexe du présent arrêté.

Art. 2. — Les tarifs fixés en annexe sont majorés du timbre de quittance conformément à la réglementation en vigueur.

Aucune réduction de tarif n'est accordée à l'exception de celles prévues par la réglementation en vigueur.

Toutefois les enfants âgés de moins de cinq ans accompagnant des voyageurs payants sont transportés gratuitement.

Art. 3. — Chaque voyageur payant a droit au transport gratuit de ses bagages dans la limite de 20 kilogrammes.

— Les colis encombrants ne sont pas transportés;

— Les colis volumineux et à faible densité sont transportés dans la limite des espaces disponibles.

Art. 4. — Le transporteur doit procéder à l'affichage des tarifs à l'intérieur des véhicules, dans les bureaux de l'entreprise et aux différents points d'arrêt. Les tarifs affichés doivent être visés par les services des transports terrestres.

Chapitre 2

Services occasionnels publics

Art. 5. — Les tarifs de location des véhicules pour les services occasionnels publics sont négociés librement entre le transporteur et l'usager.

Chapitre 3

Services publics par voitures de louage et par camionnettes aménagées pour le transport de personnes

Art. 6. — Les tarifs de transport interurbain de personnes par voitures de louage et camionnettes aménagées pour le transport de personnes sont ceux des tarifs de transport public régulier de personnes majorés de 10%.

Art. 7. — Les transporteurs doivent procéder à l'affichage des tarifs à l'intérieur des véhicules. Ces tarifs doivent être visés par les services de transports terrestres.

TITRE 2

Dispositions communes

Art. 8. — Les tarifs sont majorés de 20% pour les transports par véhicules climatisés et de 10% pour les transports sur piste.

Art. 9. — Il est perçu sur chaque titre de transport de voyageurs émis à partir de gares routières, une redevance de 50 millimes pour la gestion et l'entretien de ces gares.

La liste des gares concernées et les modalités d'application seront fixées par décision du ministre du transport.

Art. 10. — Tout voyageur surpris en situation irrégulière (absence de titre de transport, titre de transport non valable, dépassement de la destination demandée) est passible d'une pénalité égale à deux fois le tarif maximum applicable sur la ligne.

Art. 11. — Le présent arrêté annule et remplace les arrêtés du 20 août 1983, du 17 juillet 1986 et du 14 février 1987.

Tunis, le 10 août 1989.

Le ministre du transport
AHMED SMAOUI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

ANNEXE

Tarif de transport public de personnes par route sur les lignes régulières

De 0 à 10km : 220 millimes la place

Au-delà de 10km jusqu'à 150km : 22 millimes la place kilométrique

Au-delà de 150km : 18millimes la place kilométrique

La SNTRI doit appliquer sur ses lignes un tarif minimum de 900 millimes sur les véhicules standards et 1100 millimes sur les véhicules climatisés.

MINISTRE DE L'EDUCATION, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

MAITRISE EN DROIT ET EN SCIENCES POLITIQUES

Décret n° 89-1081 du 10 août 1989 fixant le régime des études et des examens de la maîtrise en droit et en sciences politiques à la faculté de droit et des sciences politiques de Tunis.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 76-65 du 12 juillet 1976 relative à l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique telle que modifiée par la loi n° 83-65 du 9 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-80 du 9 août 1986 relative aux universités ;

Vu le décret n° 73-224 du 19 mai 1973 fixant le régime des études de la faculté de droit et des sciences politiques et économiques de Tunis ;

Vu le décret n° 78-93 du 9 février 1978 fixant et complétant les attributions de certains organes de la faculté de droit et des sciences politiques et économiques de Tunis ;

Vu le décret n° 86-945 du 13 octobre 1986 portant changement d'appellation de deux établissements publics ;

Vu le décret n° 87-230 du 19 février 1987 portant organisation des départements et des conseils des institutions d'enseignement supérieur et de recherche ;

Vu l'arrêté du 6 juin 1973 relatif aux horaires et programmes des études en vue de la licence en droit et de licence en sciences économiques ;

Sur proposition du ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

TITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier. — Il est institué à la faculté de droit et des sciences politiques de Tunis le diplôme de la maîtrise en droit et en sciences politiques.

Les études pour l'obtention dudit diplôme, comprennent des enseignements théoriques, des travaux dirigés portant sur certains desdits enseignements et le, cas échéant, des travaux pratiques. Elles durent quatre années successives se répartissant en deux cycles, de deux ans chacun.

Art. 2. — Les enseignements sont semestriels. Chaque enseignement théorique dure quarante (40) heures environ.

Art. 3. — L'assiduité des étudiants aux travaux dirigés est obligatoire. Toute absence à trois séances de travaux dirigés dans un même enseignement semestriel entraîne la non admission de l'étudiant à participer à la session principale d'examen. Son absence à cinq séances de travaux dirigés dans ledit enseignement entraîne sa non admission à participer à la session principale et à la session de rattrapage.

Art. 4. — Le conseil d'établissement peut, sur proposition du doyen, organiser, durant une année universitaire, des travaux pratiques dans un ou plusieurs enseignements théoriques. La présence auxdits travaux pratiques peut être rendu obligatoire par le conseil d'établissement.

Art. 5. — Chaque séance de travaux dirigés ou de travaux pratiques dans un même enseignement théorique dure une heure trente minutes par semaine sauf dérogation décidée par le conseil d'établissement sur proposition du doyen.

Art. 6. — Un arrêté du ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, pris sur proposition du doyen, après avis du recteur, et délibération du conseil d'établissement, peut apporter aux méthodes d'enseignement et à l'enseignement dispensé les aménagements jugés nécessaires en vue de les adapter aux besoins nouveaux du pays et de la discipline.

Art. 7. — Les inscriptions sont annuelles. Elles sont régies par la réglementation en vigueur.

Sont admis à s'inscrire à chaque année d'études de la maîtrise en droit et en sciences politiques, les étudiants ayant subi avec succès les examens de l'année d'études précédente ou ayant un titre admis en équivalence.

Art. 8. — Les programmes des enseignements théoriques prévus par le présent décret seront fixés par arrêté du ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sur proposition du doyen après délibération du conseil d'établissement.

Art. 9. — Le doyen peut sur avis conforme du conseil d'établissement, apporter les modifications jugées nécessaires, à la liste des enseignements théoriques qui font l'objet de travaux dirigés.

Art. 10. — La liste des enseignements théoriques optionnels prévus par le présent décret peut, le cas échéant, être modifiée ou complétée par arrêté du ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sur proposition du doyen, après délibération du conseil d'établissement et avis du recteur.

Art. 11. — En vue de faciliter l'insertion des diplômés de la faculté dans la vie active, il peut être organisé, outre des stages de formation et de perfectionnement, des travaux pratiques particuliers, dont les modalités sont définies par le conseil d'établissement.

En outre, la faculté peut organiser et réaliser des programmes de recyclage et de formation continue au profit d'établissements

publics ou privés et ce, dans les conditions fixés par la réglementation en vigueur.

Art. 12. — Il est institué le diplôme de fin d'études du premier cycle en droit décerné aux étudiants qui ont subi avec succès les examens de la deuxième année du premier cycle de la licence.

Ledit diplôme d'études du premier cycle donne accès aux études du deuxième cycle de la maîtrise.

Art. 13. — Le diplôme de la maîtrise en droit et en sciences politiques portant mention de la filière et le cas échéant du module, est conféré, aux étudiants ayant subi avec succès les examens de la deuxième année du deuxième cycle.

TITRE II

Organisation des études de la maîtrise en droit et en sciences politiques

CHAPITRE PREMIER

Du premier cycle

Art. 14. — Le premier cycle de la maîtrise en droit et en sciences politiques comprend deux années d'enseignement.

Art. 15. — Les enseignements théoriques de la première année du premier cycle sont les suivants :

- Introduction générale au droit
- Droit civil I
- Droit civil II
- Eléments de théorie générale de droit constitutionnel
- Institutions politiques de la Tunisie
- Institutions et relations internationales
- Droit public musulman
- Droit privé musulman
- Introduction à la science économique
- Initiation à la gestion
- Sociologie juridique ou histoire du droit tunisien, le choix de l'un de ces deux enseignements est déterminé chaque année par le doyen, après avis des directeurs des départements.

Art. 16. — Les travaux dirigés de la première année du premier cycle portent sur chacun des enseignements théoriques suivants :

- Droit civil I
- Droit civil II
- Eléments de théorie générale de droit constitutionnel
- Institutions politiques de la Tunisie.

Art. 17. — Les enseignements théoriques de la deuxième année du premier cycle sont les suivants :

- Droit civil III
- Droit civil IV
- Institutions administratives
- Droit administratif I
- Finances publiques I
- Finances publiques II
- Droit pénal général I
- Droit pénal général II
- Histoire des idées politiques
- Institutions politiques comparées du Maghreb
- Economie monétaire
- Données fondamentales de l'économie de la Tunisie.

Art. 18. — Les travaux dirigés de la deuxième année du premier cycle portent sur chacun des enseignements théoriques suivants :

- Droit civil III
- Droit civil IV
- Institutions administratives
- Droit administratif I.

CHAPITRE II

Du deuxième cycle

Art. 19. — Tout étudiant, lors de son inscription en première année du deuxième cycle de la maîtrise en droit et en sciences politiques, doit choisir l'une des filières suivantes :

- Filière judiciaire
- Filière « droit des entreprises »

- Filière « administration et finances publiques »
- Filière « sciences politiques ».

Les filières prévues à l'alinéa précédent sont ouvertes en fonction des moyens dont dispose la faculté, sur décision du conseil d'établissement à la fin de chaque année universitaire et approbation du recteur.

Section 1. — Organisation des études de deuxième cycle dans la filière judiciaire

Art. 20. — Les enseignements théoriques de la filière judiciaire comportent, pour chaque année, des enseignements communs et d'autres spécifiques à chacun des modules de ladite filière déterminés à la présente section. Tout étudiant, doit choisir l'un desdits modules lors de son inscription à ladite filière.

Art. 21. — Les enseignements théoriques communs de la première année du deuxième cycle de la filière judiciaire, sont les suivants :

- Droit civil V
- Droit civil VI
- Droit commercial I
- Droit commercial II
- Droit administratif II
- Droit fiscal général
- Droit pénal spécial
- Procédure civile.

Art. 22. — Les enseignements théoriques communs de la deuxième année du deuxième cycle de la filière judiciaire, sont les suivants :

- Contentieux administratif
- Contentieux fiscal
- Droit civil VII
- Droit civil VIII
- Droit foncier
- Droit international privé I
- Droit international privé II
- Procédure pénale.

Art. 23. — Les enseignements théoriques spécifiques du module - I - de la filière judiciaire sont les suivants :

Pour la première année du deuxième cycle :

- Droit du travail et sécurité sociale
- Droit des assurances
- Voies d'exécution.

Pour la deuxième année du deuxième cycle :

- Droit commercial III
- Droit commercial IV.
- Criminologie.

Art. 24. — Les travaux dirigés du module I de la filière judiciaire portent sur chacun des enseignements suivants :

Pour la première année du deuxième cycle :

- Droit civil V
- Droit civil VI
- Droit commercial I
- Droit commercial II.

Pour la deuxième année du deuxième cycle :

- Droit civil VII
- Droit civil VIII

— Et au choix de l'étudiant l'un des deux groupes d'enseignements théoriques suivants :

- 1 * Droit commercial III
- * Droit commercial IV.
- 2 * Droit international privé I
- * Droit international privé II.

Art. 25. — Les enseignements théoriques spécifiques du module II de la filière judiciaire sont les suivants :

Pour la première année du deuxième cycle :

- Finances publiques approfondies et comptabilité publique
- Droit administratif III
- Libertés publiques.

Pour la deuxième année du deuxième cycle :

- Droit administratif IV
- Droit pénal public
- Comptabilité privée.

Art. 26. — Les travaux dirigés du module II de la filière judiciaire portent sur chacun des enseignements théoriques suivants :

Pour la première année du deuxième cycle :

- Droit commercial I
- Droit commercial II
- Droit administratif II
- Finances publiques approfondies et comptabilité publique.

Pour la deuxième année du deuxième cycle :

- Droit administratif IV
- Contentieux fiscal
- Droit civil VIII
- Contentieux administratif.

Art. 27. — Les enseignements théoriques spécifiques du module III de la filière judiciaire sont les suivants :

Pour la première année du deuxième cycle :

- Droit du commerce international
- Droit international du développement
- Administration internationale.

Pour la deuxième année du deuxième cycle :

- Contentieux international
- Droit social international
- Droit fiscal international.

Art. 28. — Les travaux dirigés du module III de la filière judiciaire portent sur chacun des enseignements théoriques suivants :

Pour la première année du deuxième cycle :

- Droit fiscal général
- Droit du commerce international
- Droit international du développement
- Administration internationale.

Pour la deuxième année du deuxième cycle :

- Droit international privé I
- Droit international privé II
- Contentieux international
- Droit fiscal international.

Section 2. — Organisation des études de deuxième cycle dans la filière droit de l'entreprise

Art. 29. — Les enseignements théoriques de la filière « droit de l'entreprise » comportent, pour chaque année, des enseignements obligatoires et d'autres optionnels ; l'étudiant, lors de son inscription annuelle, choisit trois enseignements optionnels.

Art. 30. — Les enseignements théoriques obligatoires de la première année du deuxième cycle de la filière « droit de l'entreprise » sont les suivants :

- Droit commercial I
- Droit commercial II
- Comptabilité privée
- Gestion des entreprises I
- Gestion des entreprises II
- Droit pénal des affaires
- Droit du travail et sécurité sociale.

Art. 31. — Les enseignements théoriques optionnels de la première année du deuxième cycle de la filière « droit de l'entreprise » sont les suivants :

- Contentieux administratif
- Administration internationale
- Comptabilité publique
- Informatique
- Economie du développement.

Art. 32. — Les travaux dirigés de la première année du deuxième cycle de la filière « droit de l'entreprise » portent sur chacun des enseignements théoriques suivants :

- Droit commercial I
- Droit commercial II
- Droit pénal des affaires
- Droit du travail et sécurité sociale.

Art. 33. — Les enseignements théoriques obligatoires de la deuxième année du deuxième cycle de la filière « droit de l'entreprise » sont les suivants :

- Droit fiscal général
- Droit fiscal de l'entreprise
- Droit du commerce international
- Droit commercial III
- Droit commercial IV
- Procédure civile et commerciale
- Droit civil VII
- Droit de l'arbitrage.

Art. 34. — Les enseignements théoriques optionnels de la deuxième année du deuxième cycle de la filière « droit de l'entreprise » sont les suivants :

- Droit des assurances
- Banques et bourses
- Droit des transports
- Fiscalité internationale
- Gestion financière.

Art. 35. — Les travaux dirigés de la deuxième année du deuxième cycle de la filière « droit de l'entreprise » portent sur chacun des enseignements théoriques suivants :

- Droit fiscal des entreprises
- Droit commercial III
- Droit commercial IV
- Droit de l'arbitrage.

Section 3. — Organisation des études de deuxième cycle dans la filière administration et finances publiques

Art. 36. — Les enseignements théoriques de la filière « administration et finances publiques » comportent pour chaque année, des enseignements obligatoires et d'autres optionnels ; l'étudiant lors de son inscription annuelle, choisit trois enseignements optionnels.

Art. 37. — Les enseignements théoriques obligatoires de la première année du deuxième cycle de la filière « administration et finances publiques », sont les suivants :

- Grands services publics
- Sciences administratives
- Contentieux administratif
- Fonction publique
- Sciences et techniques fiscales
- Droit du travail et sécurité sociale
- Droit commercial I.

Art. 38. — Les enseignements théoriques optionnels de la première année du deuxième cycle de la filière « administration et finances publiques » sont les suivants :

- Fiscalité et finances publiques locales
- Organisation de l'administration sociale
- Economie du développement
- Droit rural
- Libertés publiques.

Art. 39. — Les travaux dirigés de la première année du deuxième cycle de la filière « administration et finances publiques », portent sur chacun des enseignements théoriques suivants :

- Grands services publics
- Contentieux administratif
- Fonction publique
- Sciences et techniques fiscales.

Art. 40. — Les enseignements théoriques obligatoires de la deuxième année du deuxième cycle de la filière « administration et finances publiques » sont les suivants :

- Droit des entreprises publiques
- Administration du développement
- Finances publiques approfondies
- Comptabilité publique
- Méthodes de gestion des services publics
- Droit international public
- Politique économique de la Tunisie
- Droit public foncier.

Art. 41. — Les enseignements théoriques optionnels de la deuxième année du deuxième cycle de la filière « administration et finances publiques » sont les suivants :

- Administration régionale et locale
- Droit fiscal spécial
- Administration internationale
- Droit commercial II
- Droit international du développement.

Art. 42. — Les travaux dirigés de la deuxième année du deuxième cycle de la filière « administration et finances publiques » portent sur chacun des enseignements théoriques suivants :

- Droit des entreprises publiques
- Finances publiques approfondies
- Droit international public
- Droit public foncier.

Section 4. — Organisation des études de deuxième cycle dans la filière « sciences politiques »

Art. 43. — Les enseignements théoriques de la filière « sciences politiques » comportent, pour chaque année, des enseignements obligatoires et d'autres optionnels ; l'étudiant lors de son inscription annuelle, choisit trois enseignements théoriques optionnels.

Art. 44. — Les enseignements théoriques obligatoires de la première année du deuxième cycle de la filière « sciences politiques », sont les suivants :

- Droit international public I
- Grands problèmes politiques contemporains
- Sociologie politique
- Histoire politique de la Tunisie
- Libertés publiques
- Histoire des idées politiques
- Droit diplomatique et consulaire.

Art. 45. — Les enseignements théoriques optionnels de la première année du deuxième cycle de la filière « sciences politiques », sont les suivants :

- Philosophie politique
- Systèmes politiques comparés
- Systèmes politiques maghrébins
- Politique sociale
- Systèmes politiques arabes.

Art. 46. — Les travaux dirigés de la première année du deuxième cycle de la filière « sciences politiques », portent sur chacun des enseignements théoriques suivants :

- Droit international public I
- Grands problèmes politiques contemporains
- Sociologie politique
- Droit diplomatique et consulaire.

Art. 47. — Les enseignements théoriques obligatoires de la deuxième année du deuxième cycle de la filière « sciences politiques », sont les suivants :

- Droit international public II
- Relations internationales I
- Relations internationales II
- Organisations internationales I
- Organisations internationales II
- La Tunisie et les organisations internationales

- Règlement des conflits internationaux
- Méthodes des sciences politiques.

Art. 48. — Les enseignements théoriques optionnels de la deuxième année du deuxième cycle de la filière « sciences politiques », sont les suivants :

- Politique financière et fiscale
- Idéologies contemporaines
- Théorie politique
- Finances internationales.

Art. 49. — Les travaux dirigés de la deuxième année du deuxième cycle de la filière « sciences politiques » portent sur chacun des enseignements théoriques suivants :

- Droit international public II
- Organisations internationales I
- Règlement des conflits internationaux
- Méthodes des sciences politiques.

Section 5. — Dispositions particulières

Art. 50. — Les enseignements optionnels prévus par le présent chapitre peuvent également porter sur un ou plusieurs enseignements théoriques inclus dans la liste ci-après, et ce, sans augmentation du nombre total des enseignements théoriques optionnels fixé pour chaque année et filière concernées :

- Systèmes administratifs comparés
- Relations internationales du tiers-monde
- Droit civil comparé des pays arabes
- Droit pénal comparé des pays arabes
- Droit commercial comparé des pays arabes
- Droit pénal international
- Politique étrangère de la Tunisie
- Droit des transports terrestres
- Droit des transports maritimes
- Droit des transports aériens
- Techniques des sciences sociales
- Philosophie du droit.

Art. 51. — Le doyen, sur proposition des directeurs de départements concernés, porte à la connaissance des étudiants, au début de chaque année universitaire, la liste des enseignements théoriques optionnels qui seront dispensés au titre de ladite année, pour chaque filière et année d'études.

TITRE III

Régime des examens

Art. 52. — Pour chaque année d'études, il est organisé un examen partiel, une session principale d'examen et une session de rattrapage.

Art. 53. — L'examen partiel est un examen écrit qui a lieu à la fin du premier semestre. Il comporte trois épreuves ; deux desdites épreuves portent sur les deux enseignements théoriques ayant fait l'objet de travaux dirigés au cours du premier semestre. La troisième épreuve porte sur un enseignement théorique choisi par le doyen, après avis du directeur du département concerné, parmi les autres enseignements théoriques assurés durant le premier semestre.

Art. 54. — La session principale d'examen est organisée à la fin de l'année universitaire.

Les épreuves écrites de ladite session sont au nombre de trois. Deux desdites épreuves portent sur les deux enseignements théoriques ayant fait l'objet de travaux dirigés au cours du second semestre. La troisième porte sur un enseignement théorique choisie par le doyen, après avis du directeur de département concerné parmi les autres enseignements théoriques assurés durant le deuxième semestre.

Art. 55. — Chaque épreuve écrite dure trois heures. Les copies d'examens sont corrigés dans l'anonymat et notées de 0 à 20.

Art. 56. — Il est attribué à chaque étudiant une note globale de travaux dirigés variant de 0 à 20 calculée en fonction des notes

obtenues aux différents travaux dirigés assurés durant chaque semestre, et ce, selon des modalités qui seront fixées par le conseil d'établissement au début de l'année universitaire.

Art. 57. — Pour être déclaré admissible le candidat doit obtenir une moyenne d'admissibilité égale au moins à 10/20 calculée comme suit :

— La moyenne des notes des épreuves de l'examen partiel est affectée du coefficient 2.

— La note globale des travaux dirigés est affectée du coefficient 1.

— La moyenne des notes des épreuves écrites de la session principale d'examen ou de la session de rattrapage est affectée du coefficient 2.

Un bonus spécial est accordé pour l'admissibilité aux étudiants qui suivent en cours d'année l'enseignement de l'anglais juridique et politique.

Les modalités d'octroi dudit bonus sont arrêtées au début de chaque année universitaire par le conseil d'établissement après approbation du recteur.

Art. 58. — Les épreuves orales de la session principale d'examen portent sur les enseignements théoriques assurés durant chaque semestre et n'ayant pas fait l'objet d'épreuves écrites. Chaque épreuve orale est notée de 0 à 20.

Art. 59. — Une session de rattrapage est organisée pour les étudiants qui n'ont pas réussi à la session principale d'examen, environ deux à trois semaines après la proclamation des résultats de la session principale. Elle porte sur les épreuves de la session principale.

Art. 60. — Les étudiants conservent pour la session de rattrapage toute note égale ou supérieure à 10/20 obtenue à chaque épreuve de la session principale d'examen.

Ils gardent en outre pour la session de rattrapage le bénéfice de leur admissibilité à la session principale d'examen.

Art. 61. — Les notes obtenues aux différentes épreuves de la session de rattrapage remplacent celles obtenues aux épreuves correspondantes de la session principale d'examen.

Art. 62. — Sont déclarés admis les candidats admissibles qui obtiennent une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 calculée comme suit :

moyenne d'admissibilité + moyenne des épreuves orales

2

L'admission donne lieu à l'attribution de l'une des mentions suivantes :

— « Passable », lorsque la moyenne générale est égale à 10/20 et inférieure à 12/20.

— « Assez-bien », lorsqu'elle est égale à 12/20 et inférieure à 14/20.

— « Bien », lorsqu'elle est égale à 14/20 et inférieure à 16/20.

— « Très-bien », lorsqu'elle est égale ou supérieure à 16/20.

Art. 63. — Le présent décret entre en vigueur à partir de l'année universitaire 1989-1990 pour la première année du premier cycle et progressivement pour la deuxième année du premier cycle, et pour les première et deuxième années du second cycle.

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret sus-visé n° 73-224 du 19 mai 1973 ainsi que le décret sus-visé n° 78-93 du 9 février 1978.

Art. 64. — Le ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 10 août 1989.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

NOMINATIONS

Par décret n° 89-1138 du 11 août 1989 :

Monsieur Mustapha Besbès, professeur de l'enseignement supérieur est nommé directeur de l'école nationale d'ingénieurs de Tunis à compter du 25 avril 1989.

Par décret n° 89-1139 du 11 août 1989 :

Monsieur Jalloul Djeribi, maître de conférences est nommé directeur de l'institut supérieur de théologie de Tunis à compter du 22 avril 1989.

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 9 août 1989, portant délégation de signature;

Le ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 89-437 du 11 avril 1989, portant nomination des membres du gouvernement;

Vu le décret n° 88-1211 du 27 décembre 1988, chargeant Monsieur Abdallah Riahi, conseiller des services publics des fonctions de chargé de mission au cabinet du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique avec rang et avantages de directeur général d'administration centrale;

Arrête :

Article premier. — Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abdallah Riahi, conseiller des services publics nommé chargé de mission au cabinet du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est autorisé à signer par délégation du ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, tous les actes à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Le présent arrêté prend effet à compter du 11 avril 1989 et sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 9 août 1989.

Le ministre de l'éducation,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique
MOHAMED CHARFI

VU

Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

MINISTRE DE LA CULTURE ET DE L'INFORMATION

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du ministre de la culture et de l'information du 10 août 1989, portant délégation de signature;

Le ministre de la culture et de l'information

Vu le décret du 25 avril 1957, portant institution d'un monopole de la radiodiffusion sonore et visuelle en Tunisie et création d'un budget annexe de la radiodiffusion télévision tunisienne;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 89-608 du 7 juin 1988, portant nomination de Monsieur Slaheddine Maâoui chargé de mission auprès du ministre de la culture et de l'information pour exercer les fonctions de directeur général de la radiodiffusion télévision tunisienne, à compter du 25 avril 1989;

Vu le décret n° 89-437 du 11 avril 1989, portant nomination des membres du gouvernement;

Arrête :

Article premier. — Conformément au paragraphe 2 de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur

Slaheddine Maâoui, directeur général de la radiodiffusion télévision tunisienne est habilité à signer, par délégation du ministre de la culture et de l'information tous les actes intéressant les services relevant de son autorité à l'exclusion des textes à caractère réglementaire;

Art. 2. — Monsieur Slaheddine Maâoui est autorisé à sous-déléguer sa signature pour des actes déterminés, à des fonctionnaires des catégories «A» et «B» placés sous son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. — Le présent arrêté prend effet à compter du 25 avril 1989 et sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 10 août 1989.

Le ministre de la culture et de l'information
HABIB BOULARES

VU

Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE

CONCOURS

Arrêté des ministres de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la santé publique du 10 août 1989, portant ouverture d'un concours d'agrégation hospitalo-universitaire en médecine aux facultés de médecine de Tunisie.

Les ministres de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la santé publique;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 77-732 du 9 septembre 1977, portant statut du personnel médical hospitalo-universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'arrêté du 27 septembre 1983, portant organisation du concours d'agrégation hospitalo-universitaire en médecine aux facultés de médecine tel que modifié par l'arrêté du 12 mai 1987;

Arrêtent :

Article premier. — Un concours sur épreuves est ouvert à Tunis, le 4 décembre 1989 et jours suivants, pour le recrutement de 45 maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine aux facultés de médecine de Tunisie, dans les conditions fixées par l'arrêté sus-visé du 27 septembre 1983, tel que modifié par l'arrêté du 12 mai 1987.

Art. 2. — Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de Tunis, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes mentionnés ci-dessous :

1) Sciences fondamentales et mixtes

Radio-diagnostic : 1 poste hôpital Habib Thameur
Biophysique : 1 poste institut Salah Azaïez
Biochimie : 1 poste faculté de médecine de Tunis
Pharmacologie : 1 poste centre de pharmaco-vigilance
Bactériologie : 1 poste faculté de médecine de Tunis.

Informatique médicale : 1 poste institut Salah Azaïez

2) Sciences cliniques

Neurologie : 1 poste hôpital d'enfants, 1 poste institut de neurologie

Endocrinologie : 1 poste hôpital la Rabta

Rhumatologie : 1 poste hôpital Charles Nicolle

Dermatologie : 1 poste hôpital la Rabta

Gastro-entérologie : 1 poste hôpital la Rabta

Pédiatrie : 1 poste hôpital Charles Nicolle

Chirurgie générale : 1 poste hôpital Habib Thameur, 1 poste hôpital de la Marsa

Chirurgie orthopédique : 1 poste hôpital d'enfants, 1 poste hôpital Aziza Othmana, 1 poste institut d'orthopédie, Mohamed Taïeb Kassab

Chirurgie urologique : 1 poste hôpital Charles Nicolle

O.R.L. : 1 poste hôpital Habib Thameur

Ophtalmologie : 1 poste hôpital Habib Thameur

Gynécologie obstétrique : 1 poste hôpital Charles Nicolle, 1 poste centre de maternité et de néo-natologie la Rabta

Hématologie : 1 poste hôpital Aziza Othmana

3) Psychiatrie

Psychiatrie : 1 poste hôpital Razi

4) Médecine préventive et de santé publique

Médecine préventive et sociale : 1 poste faculté de médecine de Tunis

Médecine du travail : 1 poste institut de médecine de travail et d'ergonomie

Art. 3. — Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de Sousse, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes mentionnés ci-dessous :

1) Sciences fondamentales et mixtes

Physiologie : 1 poste faculté de médecine de Sousse
Radio-diagnostic : 1 poste hôpital de Sousse

2) Sciences cliniques

Maladies infectieuses : 1 poste hôpital de Sousse
Gastro-entérologie : 1 poste hôpital de Sousse
Chirurgie urologique : 1 poste hôpital de Sousse
Gynécologie obstétrique : 1 poste centre de maternité de Sousse

Art. 4. — Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de Monastir, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes mentionnés ci-dessous :

1) Sciences fondamentales et mixtes

Radio-diagnostic : 1 poste hôpital de Monastir

2) Sciences cliniques

Neurologie : 1 poste hôpital de Monastir
Pneumo-Phtisiologie : 1 poste hôpital de Monastir
Pédiatrie : 1 poste hôpital de Monastir
Ophtalmologie : 1 poste hôpital de Monastir
Gynécologie-obstétrique : 1 poste hôpital de Monastir

3) Médecine préventive et de santé publique

Médecine préventive et sociale : 1 poste faculté de médecine de Monastir

Art. 5. — Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de Sfax, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes mentionnés ci-dessous :

1) Sciences fondamentales et mixte

Anatomie et cytologie pathologique : 1 poste faculté de médecine de Sfax

Radio-diagnostic : 1 poste hôpital de Sfax

2) Sciences cliniques

Maladies infectieuses : 1 poste hôpital de Sfax
Chirurgie orthopédique : 1 poste hôpital de Sfax
Gynécologie-obstétrique : 1 poste centre de maternité de Sfax

Art. 6. — Pour les besoins de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes mentionnés ci-dessous :

Chirurgie générale : 2 postes
Chirurgie orthopédique : 1 poste
O.R.L. : 1 poste
Psychiatrie : 1 poste
Gastro-entérologie : 1 poste
Ophtalmologie : 1 poste

Art. 7. — Le registre d'inscription des candidatures est ouvert au siège du ministère de la santé publique, à compter de la publication du présent arrêté au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

La clôture de ce registre est fixée au 4 novembre 1989.

Art. 8. — La date d'effet de l'admission au concours est fixée au 1er janvier 1990.

Tunis, le 10 août 1989.

*Le ministre de l'Education, de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique*
MOHAMED CHARFI

Le ministre de la santé publique
DALI JAZI

VU

Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre de la santé publique du 10 août 1989, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de médecins spécialistes principaux de la santé publique à plein-temps.

Le ministre de la santé publique;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 76-64 du 12 juillet 1976, relative à l'organisation des carrières médicales en Tunisie ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment son article 16;

Vu le décret n° 77-643 du 5 août 1977, portant statut du personnel médical hospitalo-sanitaire tel que modifié par le décret n° 81-97 du 21 janvier 1981 et notamment son article 8;

Vu l'arrêté du 22 février 1980, fixant les conditions de participation et d'admission au concours pour le recrutement des médecins spécialistes principaux de la santé publique;

Arrête :

Article premier. — Un concours sur épreuves est ouvert à Tunis, au ministère de la santé publique le 1er novembre 1989 et jours suivants, pour le recrutement de 10 médecins spécialistes principaux de la santé publique à plein-temps dans les conditions prévues par le décret sus-visé n° 77-643 du 5 août 1977 et celles de l'arrêté sus-visé du 22 février 1980.

Art. 2. — La clôture du registre d'inscription est fixée au 2 octobre 1989.

Tunis, le 10 août 1989.

Le ministre de la santé publique
DALI JAZI

VU

Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre de la santé publique du 10 août 1989, portant ouverture d'un concours sur titres et travaux pour le recrutement de médecins spécialistes de la santé publique à plein-temps.

Le ministre de la santé publique;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 77-643 du 5 août 1977, portant statut du personnel médical hospitalo-sanitaire tel que modifié par le décret n° 81-97 du 21 janvier 1981 et notamment ses articles 7 et 14;

Vu l'arrêté du 22 février 1980, fixant les conditions de participation et d'admission au concours sur titres et travaux pour le recrutement de médecins spécialistes de la santé publique;

Arrête :

Article premier. — Un concours sur titres et travaux pour le recrutement de 167 médecins spécialistes de la santé publique à plein-temps est ouvert le 3 octobre 1989 et jours suivants au ministère de la santé publique conformément aux dispositions des articles 7 et 14 du décret sus-visé n° 77-643 du 5 août 1977, et celles de l'arrêté sus-visé du 22 février 1980.

Art. 2. — La clôture du registre d'inscription est fixée au 2 septembre 1989.

Tunis, le 10 août 1989.

Le ministre de la santé publique
DALI JAZI

VU

Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre de la santé publique du 10 août 1989, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de médecins principaux de la santé publique à plein-temps.

Le ministre de la santé publique;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu la loi n° 76-64 du 12 juillet 1976, relative à l'organisation des carrières médicales en Tunisie ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment son article 16;

Vu le décret n° 77-643 du 5 août 1977, portant statut du personnel médical hospitalo-sanitaire tel que modifié par le décret n° 81-97 du 21 janvier 1981 et notamment son article 6;

Vu l'arrêté du 22 février 1980, fixant les conditions de participation et d'admission au concours pour le recrutement des médecins principaux de la santé publique;

Arrête :

Article premier. — Un concours sur épreuves est ouvert à Tunis, au ministère de la santé publique le 31 octobre 1989 et jours suivants, pour le recrutement de 50 médecins principaux de la santé publique à plein-temps dans les conditions prévues par le décret sus-visé n° 77-643 du 5 août 1977 et celles de l'arrêté sus-visé du 22 février 1980.

Art. 2. — La clôture du registre d'inscription est fixée au 30 septembre 1989.

Tunis, le 10 août 1989.

Le ministre de la santé publique
DALI JAZI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre de la santé publique du 10 août 1989, portant ouverture d'un concours sur titres et travaux pour le recrutement de médecins de la santé publique à plein-temps.

Le ministre de la santé publique;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 77-643 du 5 août 1977, portant statut du personnel médical hospitalo-sanitaires tel que modifié par le décret n° 81-97 du 21 janvier 1981 et notamment ses articles 5 et 14;

Vu l'arrêté du 22 février 1980, fixant les conditions de participation et d'admission au concours sur titres et travaux pour le recrutement de médecins de la santé publique à plein temps;

Arrête :

Article premier. — Un concours sur titres et travaux pour le recrutement de 175 médecins de la santé publique à plein-temps est ouvert le 14 novembre 1989 et jours suivants, au ministère de la santé publique conformément aux dispositions des articles 5 et 14 du décret sus-visé n° 77-643 du 5 août 1977 et celles de l'arrêté sus-visé du 22 février 1980.

Art. 2. — La clôture du registre d'inscription est fixée au 14 octobre 1989.

Tunis, le 10 août 1989

Le ministre de la santé publique
DALI JAZI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre de la santé publique du 10 août 1989, portant organisation du concours pour le recrutement de médecins des hôpitaux.

Le ministre de la santé publique;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et notamment son article 2;

Vu le décret n° 77-643 du 5 août 1977, portant statut du personnel médical hospitalo-sanitaire;

Vu le décret n° 77-732 du 9 septembre 1977, portant statut du personnel médical hospitalo-universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 88-986 du 2 juin 1988;

Vu le décret n° 88-2117 du 29 décembre 1988, portant classification des différentes catégories d'établissements hospitaliers et sanitaires;

Vu le décret n° 89-296 du 15 février 1989, fixant le statut du corps médical des hôpitaux et notamment son article 10;

Arrête :

Article premier. — Le concours pour le recrutement de médecins des hôpitaux visé à l'article 10 du décret sus-visé n° 89-296 du 15 février 1989, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. — Ce concours est ouvert dans la limite des postes à pourvoir aux :

— médecins, justifiant de l'accomplissement de quatre années d'ancienneté dans le grade d'assistant hospitalo-universitaire;

— médecins spécialistes principaux de la santé publique sans condition d'ancienneté.

Art. 3. — Le nombre de postes à pourvoir, pour chaque spécialité et pour chaque établissement, le lieu et la date d'ouverture du concours et la date de clôture du registre d'inscription des candidatures sont fixés par arrêté du ministre de la santé publique, qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Art. 4. — Les formalités d'inscription sont accomplies par le candidat en personne ou par un mandataire dûment habilité à cet effet. Le candidat ou son mandataire émarge le registre d'inscription et dépose avant la clôture du registre un dossier comprenant :

— une demande de participation au concours;

— un curriculum vitae;

— les pièces justificatives des services accomplies au sein des formations hospitalières et universitaires;

— tous les documents permettant d'apprécier les titres et diplômes dûment certifiés conforme à l'original

— les travaux scientifiques.

Art. 5. — Le concours comporte;

— une épreuve pratique, coefficient 3;

— une épreuve d'appréciation des titres et des travaux coefficient 2 :

* appréciation des titres coefficient 1;

* appréciation des travaux coefficient 1;

Art. 6. — Lors de leurs inscriptions, les candidats doivent nécessairement spécifier la spécialité pour laquelle ils entendent concourir.

Art. 7. — Une commission dont les membres sont désignés par arrêté du ministre de la santé publique statuera sur la validité des candidatures.

Art. 8. — Pour chaque spécialité, le jury est composé de trois membres au moins. Le président du jury ainsi que les membres sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de la santé publique.

Art. 9. — Pour être admis, le candidat doit obtenir au moins une moyenne égale à 12/20 et ce, dans la limite des postes mis au concours, dans chaque spécialité.

Art. 10. — A la fin des épreuves, le jury établit pour chaque spécialité, la liste de candidats admis au concours classés par ordre de mérite et devant être proposés pour la nomination au grade de médecin des hôpitaux. L'affectation des candidats admis dans les postes mis au concours se fait selon leur choix et compte-tenu de leur classement. Le candidat admis au concours doit, pour sa nomination et son affectation, se tenir à la disposition entière de l'administration. Celui qui ne rejoint pas son poste d'affectation est, après mise en demeure demeurée infructueuse pendant 10 jours, considéré comme ayant refusé la nomination et radié de la liste des candidats admis au concours.

Tunis, le 10 août 1989.

Le ministre de la santé publique
DALI JAZI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre de la santé publique du 10 août 1989, portant ouverture d'un concours pour le recrutement de médecins des hôpitaux dans les hôpitaux hospitalo-universitaires et les hôpitaux régionaux.

Le ministre de la santé publique;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et notamment son article 2;

Vu le décret n° 88-2117 du 29 décembre 1988, portant classification des différentes catégories d'établissement hospitaliers et sanitaires;

Vu le décret n° 89-296 du 15 février 1989, fixant le statut du corps médical des hôpitaux et notamment son article 10;

Vu l'arrêté du 10 août 1989 portant organisation du concours pour le recrutement de médecins des hôpitaux;

Arrête :

Article premier. — Un concours est ouvert à Tunis le 6 novembre 1989 et jours suivants pour le recrutement de 145 médecins des hôpitaux, dans les hôpitaux hospitalo-universitaires et les hôpitaux régionaux, dans les conditions fixées par l'arrêté du 10 août 1989.

Art. 2. — Les postes à pourvoir sont répartis comme suit :

Spécialité	Nombre de postes	Etablissements d'affectation	
Médecine interne	10	Hôpital de la Marsa	1 poste
		Hôpital Charles Nicolle	1 poste
		Hôpital de la Rabta	1 poste
		Hôpital de Sfax	1 poste
		Hôpital de de Siliana	1 poste
		Hôpital de Kébili	1 poste
		Hôpital de Béja	1 poste
		Hôpital de Jendouba	1 poste
		Hôpital de Tataouine	1 poste
		Hôpital de Metlaoui	1 poste
Maladies infectieuses	4	Hôpital de la Rabta	1 poste
		Hôpital de Menzel Bourguiba	1 poste
		Hôpital de Gabès	1 poste
		Hôpital de Jerba	1 poste
Médecine physique	1	Institut d'orthopédie Mohamed Taïeb Kassab	1 poste
Nutrition	1	Institut de nutrition	1 poste
Gastro-entérologie	5	Hôpital de la Rabta	1 poste
		Hôpital Charles Nicolle	1 poste
		Hôpital de Nabeul	1 poste
		Hôpital de Kasserine	1 poste
		Hôpital de Tataouine	1 poste
Pneumologie	6	Hôpital de l'Ariana	2 postes
		Hôpital de Sousse	1 poste
		Hôpital de Tozeur	1 poste
		Hôpital de Metlaoui	1 poste
		Hôpital de Zaghouan	1 poste
Anesthésie-réanimation	2	Hôpital de la Marsa	1 poste
		Hôpital de Gabès	1 poste
Réanimation médicale	2	Centre d'assistance médicale urgente	1 poste
		Hôpital Charles Nicolle	1 poste
Cardiologie	11	Hôpital de la Rabta	1 poste
		Hôpital de Habib Thameur	1 poste
		Hôpital de Monastir	1 poste
		Hôpital de Sousse	1 poste
		Hôpital de Sfax	1 poste
		Hôpital de Gabès	1 poste
		Hôpital de Gafsa	1 poste
		Hôpital de Siliana	1 poste
		Hôpital de Nabeul	1 poste

Spécialité	Nombre de postes	Etablissements d'affectation	
		Hôpital de Kasserine	1 poste
		Hôpital de Médenine	1 poste
Pédiatrie	18	Maternité de la Rabta	1 poste
		Hôpital de Sfax	1 poste
		Hôpital de la Rabta	1 poste
		Hôpital de la Marsa	1 poste
		Hôpital de Bizerte	1 poste
		Hôpital de Gafsa	1 poste
		Hôpital de Siliana	1 poste
		Hôpital de Kébili	1 poste
		Hôpital de Nabeul	1 poste
		Hôpital de Menzel Bourguiba	1 poste
		Hôpital de Kasserine	1 poste
		Hôpital de Tozeur	1 poste
		Hôpital de Jendouba	1 poste
		Hôpital de Tataouine	1 poste
		Hôpital de Sidi Bouzid	1 poste
		Hôpital de Médenine	1 poste
		Hôpital de Jerba	1 poste
		Hôpital de Metlaoui	1 poste
Néphrologie	1	Hôpital de Monastir	1 poste
Stomatologie	1	Hôpital de la Rabta	1 poste
Chirurgie générale	17	Hôpital de la Rabta	1 poste
		Hôpital de Sousse	1 poste
		Hôpital de Monastir	1 poste
		Hôpital Charles Nicolle	1 poste
		Hôpital de Gafsa	1 poste
		Hôpital de Kairouan	1 poste
		Hôpital de Jerba	1 poste
		Hôpital de Médenine	1 poste
		Hôpital du Kef	1 poste
		Hôpital de Kasserine	1 poste
		Hôpital de Tozeur	1 poste
		Hôpital de Metlaoui	1 poste
		Hôpital de Jendouba	1 poste
		Hôpital de Tataouine	1 poste
		Hôpital de Sidi Bouzid	1 poste
		Hôpital de Kébili	1 poste
		Hôpital de Mahdia	1 poste
Orthopédie	2	Hôpital de Sousse	1 poste
		Hôpital de Nabeul	1 poste
Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire	3	Hôpital Habib Thameur	1 poste
		Hôpital de la Rabta	1 poste
		Hôpital de l'Ariana	1 poste
Urologie	1	Hôpital de Sfax	1 poste
O.R.L.	9	Hôpital de la Rabta	1 poste
		Hôpital du Kef	1 poste
		Hôpital de Tozeur	1 poste
		Hôpital de Gafsa	1 poste
		Hôpital de Jerba	1 poste
		Hôpital de Mahdia	1 poste
		Hôpital de Kairouan	1 poste
		Hôpital de Kébili	1 poste
		Hôpital de Metlaoui	1 poste
Ophtalmologie	9	Institut d'ophtalmologie	1 poste
		Hôpital du Kef	1 poste
		Hôpital de Gabès	1 poste
		Hôpital de Tozeur	1 poste
		Hôpital de Tataouine	1 poste
		Hôpital de Sidi Bouzid	1 poste

Spécialité	Nombre de postes	Etablissements d'affectation	
		Hôpital de Jerba	1 poste
		Hôpital de Metlaoui	1 poste
		Hôpital de Kasserine	1 poste
Chirurgie pédiatrique	1	Hôpital d'enfants	1 poste
Psychiatrie	3	Hôpital Razi	1 poste
		Hôpital de Sfax	1 poste
		Hôpital de Kairouan	1 poste
Gynécologie obstétrique	12	Maternité de la Rabta	1 poste
		Hôpital de Siliana	1 poste
		Hôpital de Béja	1 poste
		Hôpital de Sidi Bouzid	1 poste
		Hôpital de Zaghouan	1 poste
		Hôpital de Metlaoui	1 poste
		Hôpital de Kébili	1 poste
		Hôpital de Jendouba	1 poste
		Hôpital de Médenine	1 poste
		Hôpital de Tozeur	1 poste
		Hôpital de Khiereddine	1 poste
		Hôpital de Tataouine	1 poste
Médecine préventive	2	Hôpital Charles Nicolle	1 poste
		Hôpital d'enfants	1 poste
Radiologie	18	Hôpital Charles Nicolle	1 poste
		Institut Salah Azaïez	1 poste
		Hôpital de la Rabta	1 poste
		Hôpital d'enfants	1 poste
		Hôpital de Kébili	1 poste
		Hôpital de Béja	1 poste
		Hôpital de Nabeul	1 poste
		Hôpital du Kef	1 poste
		Hôpital de Gabès	1 poste
		Hôpital de Zaghouan	1 poste
		Hôpital de Gafsa	1 poste
		Hôpital de Sidi Bouzid	1 poste
		Hôpital de Kairouan	1 poste
		Hôpital de Tataouine	1 poste
		Hôpital de Tozeur	1 poste
		Hôpital de Metlaoui	1 poste
		Hôpital de Siliana	1 poste
		Hôpital de Médenine	1 poste
Histologie-embryologie	1	Centre de maternité et de néo-natologie la Rabta	1 poste
Hématologie biologique	2	Hôpital Charles Nicolle	1 poste
		Hôpital de Habib Thameur	1 poste
Bactériologie	1	Hôpital de Gafsa	1 poste
Anatomie pathologique	1	Hôpital Charles Nicolle	1 poste
Neuro-chirurgie	1	Institut de neurologie	1 poste

Art. 3. — Le registre d'inscription des candidatures est ouvert au siège du ministère de la santé publique, à compter de la date de publication du présent arrêté au *Journal Officiel de la République tunisienne*. La date de clôture de ce registre est fixée au 7 octobre 1989.

Art. 4. — La date d'effet de l'admission au concours est fixée au 1er janvier 1990.

Tunis, le 10 août 1989.

Le ministre de la santé publique
DALI JAZI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre de la santé publique du 10 août 1989, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de chirurgiens dentistes spécialistes principaux de la santé publique à plein-temps.

Le ministre de la santé publique;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 77-754 du 19 septembre 1977, portant statut des chirurgiens dentistes des hôpitaux;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1982, fixant les conditions de participation et d'admission au concours sur épreuves pour le recrutement de chirurgiens dentistes spécialistes principaux de la santé publique à plein-temps;

Arrête :

Article premier. — Un concours sur épreuves pour le recrutement de (2) chirurgiens dentistes spécialistes principaux de la santé publique à plein-temps est ouvert le 17 octobre 1989 et jours suivants, au ministère de la santé publique conformément aux dispositions de l'articles 6 du décret sus-visé n° 77-754 du 19 septembre 1977 et celles de l'arrêté sus-visé du 15 septembre 1982.

Art. 2. — La clôture du registre d'inscription est fixée au 16 septembre 1989.

Tunis, le 10 août 1989.

Le ministre de la santé publique
DALI JAZI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre de la santé publique du 10 août 1989, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de chirurgiens dentistes spécialistes de la santé publique à plein-temps.

Le ministre de la santé publique;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 77-754 du 19 septembre 1977, portant statut des chirurgiens dentistes des hôpitaux modifié par le décret n° 88-851 du 25 avril 1988;

Vu l'arrêté du 7 mai 1981, fixant les conditions de participation et d'admission au concours pour le recrutement de chirurgiens dentistes spécialistes de la santé publique à plein-temps modifié par l'arrêté du 8 septembre 1988;

Arrête :

Article premier. — Un concours sur épreuves pour le recrutement de (3) chirurgiens dentistes spécialistes de la santé publique à plein-temps est ouvert le 17 octobre 1989 et jours suivants, au ministère de la santé publique conformément aux dispositions du décret sus-visé n° 77-754 du 19 septembre 1977 tel que modifié par le décret n° 88-851 du 25 avril 1988.

Art. 2. — La clôture du registre d'inscription est fixée au 16 septembre 1989.

Tunis, le 10 août 1989.

Le ministre de la santé publique
DALI JAZI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre de la santé publique du 10 août 1989, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de chirurgiens dentistes principaux de la santé publique à plein-temps.

Le ministre de la santé publique;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 77-754 du 19 septembre 1977, portant statut des chirurgiens dentistes des hôpitaux;

Vu l'arrêté du 28 mai 1981, fixant les conditions de participation et d'admission au concours pour le recrutement de chirurgiens dentistes principaux de la santé publique à plein-temps modifié par l'arrêté du 8 septembre 1988;

Arrête :

Article premier. — Un concours sur épreuves est ouvert au ministère de la santé publique le 17 octobre 1989 et jours suivants pour le recrutement de (10) chirurgiens dentistes principaux de la santé publique à plein-temps dans les conditions prévues par le décret n° 77-754 du 19 septembre 1977 et celles de l'arrêté sus-visé du 28 mai 1981.

Art. 2. — La clôture du registre d'inscription est fixée au 16 septembre 1989.

Tunis, le 10 août 1989.

Le ministre de la santé publique
DALI JAZI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre de la santé publique du 10 août 1989, portant ouverture d'un concours sur titres et travaux pour le recrutement de chirurgiens dentistes de la santé publique à plein temps.

Le ministre de la santé publique;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 77-754 du 19 septembre 1977, portant statut des chirurgiens dentistes des hôpitaux;

Vu l'arrêté du 22 février 1980, fixant les conditions de participation et d'admission au concours sur titres et travaux pour le recrutement de chirurgiens dentistes de la santé publique à plein-temps;

Arrête :

Article premier. — Un concours sur titres et travaux pour le recrutement de 31 chirurgiens dentistes de la santé publique à plein-temps est ouvert le 26 septembre 1989 et jours suivants au ministère de la santé publique conformément aux dispositions du décret n° 77-754 du 19 septembre 1987 et celles de l'arrêté sus-visé du 22 février 1980.

Art. 2. — La clôture du registre d'inscription est fixée au 30 août 1989.

Tunis, le 10 août 1989.

Le ministre de la santé publique
DALI JAZI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre de la santé publique du 10 août 1989, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens biologistes principaux de la santé publique à plein-temps.

Le ministre de la santé publique;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 77-360 du 16 avril 1977, portant statut des pharmaciens des hôpitaux;

Vu l'arrêté du 12 septembre 1980, fixant les conditions de participation et d'admission au concours pour le recrutement de pharmaciens biologistes principaux de la santé publique à plein-temps;

Arrête :

Article premier. — Un concours sur épreuves est ouvert au ministère de la santé publique le 24 octobre 1989 et jours suivants pour le recrutement de 3 pharmaciens biologistes principaux de la santé publique à plein-temps dans les conditions prévues par le décret sus-visé n° 77-360 du 16 avril 1977.

Art. 2. — La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 23 septembre 1989.

Tunis, le 10 août 1989.

Le ministre de la santé publique
DALI JAZI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre de la santé publique du 10 août 1989, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens biologistes de la santé publique à plein-temps.

Le ministre de la santé publique;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 77-360 du 16 avril 1977, portant statut des pharmaciens des hôpitaux modifié par le décret n° 85-708 du 30 avril 1985;

Vu l'arrêté du 12 septembre 1980, fixant les conditions de participation et d'admission au concours pour le recrutement de pharmaciens biologistes de la santé publique à plein-temps modifié par l'arrêté du 4 septembre 1985;

Arrête :

Article premier. — Un concours sur épreuves est ouvert à Monastir le 21 novembre 1989 et jours suivants pour le recrutement de (26) pharmaciens biologistes de la santé publique à plein-temps conformément aux dispositions du décret n° 77-360 du 16 avril 1977 modifié par le décret n° 85-708 du 30 avril 1986.

Art. 2. — La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 21 octobre 1989.

Tunis, le 10 août 1989.

Le ministre de la santé publique
DALI JAZI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre de la santé publique du 10 août 1989, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens principaux de la santé publique à plein-temps.

Le ministre de la santé publique;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 77-360 du 16 avril 1977, portant statut des pharmaciens des hôpitaux;

Vu l'arrêté du 12 septembre 1980, fixant les conditions de participation et d'admission au concours pour le recrutement de pharmaciens principaux à plein-temps;

Arrête :

Article premier. — Un concours sur épreuves est ouvert au ministère de la santé publique le 24 octobre 1989 et jours suivants pour le recrutement de (15) pharmaciens principaux de la santé publique à plein-temps dans les conditions prévues par le décret sus-visé n° 77-360 du 16 avril 1977.

Art. 2. — La clôture du registre d'inscription est fixée au 23 septembre 1989.

Tunis, le 10 août 1989.

Le ministre de la santé publique
DALI JAZI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre de la santé publique du 10 août 1989, portant ouverture d'un concours sur titres et travaux pour le recrutement de pharmaciens de la santé publique à plein-temps.

Le ministre de la santé publique;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 77-360 du 16 avril 1977, portant statut des pharmaciens des hôpitaux;

Vu l'arrêté du 12 septembre 1980, fixant les conditions de participation et d'admission au concours pour le recrutement de pharmaciens à plein-temps;

Arrête :

Article premier. — Un concours sur titres et travaux est ouvert au ministère de la santé publique le 10 octobre 1989 et jours suivants pour le recrutement de (47) pharmaciens de la santé publique à plein-temps conformément aux dispositions du décret n° 77-360 du 16 avril 1977 et celles de l'arrêté du 12 septembre 1980 sus-visé.

Art. 2. — La clôture du registre d'inscription est fixée au 16 septembre 1989.

Tunis, le 10 août 1989.

Le ministre de la santé publique
DALI JAZI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre de la santé publique du 10 août 1989, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement d'infirmiers de la santé publique;

Le ministre de la santé publique;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 72-297 du 29 septembre 1972, fixant le statut particulier aux personnels du ministère de la santé publique, tel qu'il a été modifié par le décret n° 82-140 du 26 janvier 1982;

Vu l'arrêté du 1er octobre 1984, fixant le règlement et le programme du concours sur épreuves pour le recrutement d'infirmiers de la santé publique;

Vu l'arrêté fixant le nombre et la nature des postes à combler au titre de l'année 1989 au ministère de la santé publique et les établissements y relevant;

Arrête :

Article premier. — Un concours sur épreuves pour le recrutement de 80 infirmiers de la santé publique est ouvert au ministère de la santé publique conformément aux dispositions du décret sus-visé n° 72-297 du 29 septembre 1972;

Art. 2. — Les épreuves du concours sus-visé se dérouleront le 15 novembre 1989 et jours suivants aux centres ci-après :

Centre n° 1 : L'école professionnelle de la santé publique de Tunis pour les candidats des gouvernorats de Tunis, Ben Arous, l'Ariana, Nabeul, Zaghouan et Bizerte.

Centre n° 2 : L'école professionnelle de la santé publique de Jendouba pour les candidats des gouvernorats de Jendouba, Béja, le Kef et Siliana.

Centre n° 3 : L'école professionnelle de la santé publique de Sousse pour les candidats des gouvernorats de Sousse, Monastir, Mahdia, Kairouan et Kasserine.

Centre n° 4 : L'école professionnelle de la santé publique de Sfax pour les candidats des gouvernorats de Sfax, Sidi Bouzid, Gabès, Kébili, Médenine, Tatouine, Gafsa et Tozeur.

Art. 3. — La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 14 octobre 1989.

Tunis, le 10 août 1989.

Le ministre de la santé publique
DALI JAZI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE

Arrêté du ministre des affaires sociales du 27 juillet 1989 portant agrément de la convention collective nationale du personnel des entreprises de gardiennage, de sécurité et de transport de fonds.

Le ministre des affaires sociales ;

Vu le code du travail, promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et notamment ses articles 37 et suivants ;

Vu l'arrêté du 29 mai 1973 portant agrément de la convention collective cadre ;

Vu l'arrêté du 7 février 1985 portant agrément de l'avenant à la convention collective cadre ;

Vu l'avis de la commission consultative des conventions collectives, prévue aux articles 49 et 50 du code du travail.

Arrête :

Article premier. — La convention collective nationale du personnel des entreprises de gardiennage, de sécurité et de transport de fonds, annexée au présent arrêté, est agréée.

Art. 2. — Les dispositions de cette convention collective nationale sont rendues obligatoires, sur l'ensemble du territoire de la République, pour tous les employeurs et travailleurs des activités énumérées dans son article 2.

Tunis, le 27 juillet 1989.

Le ministre des affaires sociales
MONCER ROUISSI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Convention collective nationale du personnel des entreprises de gardiennage, de sécurité et de transport de fonds.

Entre les organisations syndicales suivantes ;

L'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, et la chambre syndicale des entreprises de sécurité et de gardiennage ;

d'une part

L'union générale tunisienne du travail et la fédération générale des professions diverses ;

d'autre part

Les deux parties ;

Convaincues de la nécessité de fonder des relations de travail entre les employeurs et les travailleurs sur des bases saines et rationnelles ;

Soucieuses de promouvoir la paix sociale et d'éviter les conflits collectifs préjudiciables à l'intérêt des parties intéressées ;

Persuadées de la valeur constructive d'un dialogue libre entre les employeurs et les travailleurs dans le respect de l'intérêt de la collectivité toute entière en vue de résoudre toutes les difficultés qui peuvent survenir dans leurs relations professionnelles, et cela par une participation de toutes les parties ;

Manifestent leur volonté de promouvoir la profession, tendant conjointement à améliorer la situation et les conditions de travail des salariés et à contribuer à la lutte contre le chômage par la création de nouveaux emplois ;

En vue de réaliser ces objectifs et en raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses services.

Il a été convenu ce qui suit :

Article premier. — *Objet de la convention :*

La présente convention, conclue dans le cadre des objectifs ci-dessus mentionnés et conformément à la législation en vigueur et notamment le code du travail et la convention collective cadre, régit l'organisation des rapports entre les employeurs et les travailleurs permanents des entreprises de gardiennage, de sécurité, de prévention, de transport de fonds et de toutes activités similaires.

Art. 2. — *Champ d'application professionnel et territorial :*

Les dispositions de la présente convention s'appliquent sur tout le territoire de la République tunisienne et sont applicables aux employeurs et aux travailleurs permanents des entreprises qui fournissent, sous quelque forme que ce soit, à toute personne physique ou morale des services consistant à la protection des personnes, des biens meubles et immeubles, à la sécurité, au gardiennage, à la prévention ou au transport de fonds et des services similaires.

Les travailleurs permanents sont ceux recrutés pour une période indéterminée et qui ne sont pas employés pour exécuter des travaux occasionnels ou accidentels.

Les rapports entre employeurs et travailleurs temporaires sont régis par la législation en vigueur et par les dispositions particulières prévues à la présente convention.

Art. 3. — *Durée, révision, dénonciation :*

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

La demande de révision ou la dénonciation de tout ou partie de la présente convention par l'une des parties contractantes ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'une période franche de trois ans à partir de son entrée en vigueur. Au delà de cette période, la demande de révision ou la dénonciation de la présente convention ne pourra intervenir qu'à l'expiration de deux années civiles.

La partie demandant la révision ou dénonçant la présente convention devra notifier sa décision à l'autre partie contractante par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre devra parvenir à l'autre partie contractante avant le premier octobre, c'est-à-dire avant les trois derniers mois de l'année civile en cours.

Les négociations devront s'ouvrir dans les trente jours qui suivent la date de la notification de la lettre.

La partie dénonçant la convention ou en demandant la révision, devra joindre à la lettre de notification un projet de texte des articles soumis à la révision. Si l'accord ne peut intervenir avant l'expiration du délai de trois mois à compter de la date d'ouverture des négociations, les parties pourront décider, d'un commun accord, que la convention reste en vigueur pendant un nouveau délai de trois mois.

Si, au terme de ces délais, l'accord n'est pas conclu, les parties pourront d'un commun accord recourir à l'arbitrage du ministère des affaires sociales. Tant que l'arbitrage n'est pas rendu, la convention collective demeure en vigueur.

Art. 4. — Interprétation de la convention et commission paritaire d'interprétation :

Les différends qui peuvent surgir à l'occasion de l'interprétation de la présente convention doivent être soumis à une commission dénommée : « commission paritaire d'interprétation ». A défaut d'un accord entre les membres de cette commission paritaire, le différend sera porté à l'arbitrage du ministère des affaires sociales.

La décision d'interprétation obtenue en commission paritaire ou par arbitrage produira les mêmes effets que la présente convention collective.

La commission paritaire d'interprétation présidée par le président de la chambre syndicale des entreprises de gardiennage, de sécurité, et de transport de fonds ou par son représentant, comprend :

— Trois membres titulaires dont le président et trois membres suppléants désignés par la chambre syndicale des employeurs.

— Trois membres titulaires et trois membres suppléants désignés par l'organisation syndicale des ouvriers concernée.

Les deux parties contractantes se réunissent dans un délai d'un mois à compter de la date de la parution de cette convention au *Journal officiel de la République tunisienne*, en vue de constituer cette commission, et un procès-verbal sera rédigé en ce sens.

Le mandat des membres est d'une durée de deux ans et pourra être renouvelé dans les mêmes conditions.

Cette commission se réunit à la demande de l'une des deux parties, au plus tard quinze jours à compter de la date de la réception de la demande par le président de la commission faite par lettre recommandée avec accusé de réception.

La commission se prononce sur le ou les cas qui lui sont soumis au plus tard 15 jours à compter de la date de la réunion.

Les décisions de la commission entrent en vigueur après l'approbation du ministère des affaires sociales. Durant la procédure d'interprétation, aucune mesure de fermeture de l'entreprise ou de cessation de travail ne doit intervenir.

Art. 5. — Droit syndical et liberté d'opinion (travailleurs permanents et temporaires) :

Les travailleurs sont libres d'adhérer à une organisation syndicale légalement constituée.

Pour arrêter une décision quelle qu'elle soit à l'égard de tout travailleur, l'employeur ne peut prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à une organisation syndicale.

L'exercice du droit syndical ne doit en aucun cas, avoir pour conséquence des actes ou des agissements contraires aux lois et aux règlements en vigueur.

L'employeur reconnaît l'organisation syndicale légalement constituée représentée à l'entreprise par ses délégués dûment mandatés. Il met à sa disposition des tableaux d'affichage placés dans les locaux les plus fréquentés par les travailleurs.

L'employeur ou, en cas d'empêchement, son représentant reçoit sur leur demande les délégués syndicaux une fois par mois et toutes les fois qu'il y a urgence.

L'entrevue doit être demandée par écrit à l'employeur qui y répondra par écrit dans les quarantes huit heures.

Cependant, l'entrevue aura lieu immédiatement si les parties s'accordent sur le caractère d'urgence. Toutes les entrevues devront faire l'objet d'un procès-verbal signé séance tenante par les deux parties. La durée de l'entrevue est considérée comme temps de travail effectif.

L'employeur peut réserver au syndicat de son entreprise un local meublé, s'il en a les moyens et compte tenu des besoins des services de l'entreprise.

Les travailleurs de l'entreprise adhérents au syndicat peuvent tenir des réunions générales au sein de l'entreprise en dehors des heures du travail dans le cas où il existe un local approprié, et se trouvant indépendant des locaux de travail et d'emménagement, sauf accord des parties sur des dispositions contraires.

Toutefois, il est formellement interdit à tous les travailleurs du secteur d'exercer ou de s'adonner à toute activité syndicale ou politique au sein des entreprises bénéficiaires des prestations de leurs employeurs.

Si un responsable syndical vient d'être chargé d'une mission syndicale ou élu pour être délégué permanent d'un des syndicats dont fait partie le personnel de l'entreprise ou pour être détaché auprès d'une organisation syndicale il sera à la demande de l'organisation syndicale dont il relève et avec l'accord préalable de l'employeur mis à la disposition de l'activité syndicale avec solde intégrale ou partielle ou sans solde. Ce responsable sera, sauf dans le premier cas, placé dans une position de disponibilité. Pendant toute la durée de ce mandat, il garde ses droits à la promotion et à l'ancienneté.

Il participe, tout comme s'il était en service, aux avantages consentis en matière de maladie ou de retraite mais en cas de détachement, sans solde, l'organisation syndicale effectue tous versements nécessaires qui incombent à l'employeur.

En outre, il reste, durant la période de détachement, électeur et éligible dans la désignation de tout mandataire du personnel.

Il est réintégré dans son poste d'origine s'il est encore vacant ou, à défaut, dans un autre emploi correspondant à son grade dans le même service au cas où la durée de détachement ou de disponibilité ne dépasse pas un an et dans le même établissement au cas où cette durée excède une année. Au cas où son poste d'origine deviendrait vacant, il aura priorité pour y être affecté.

Art. 6. — Reception des représentants syndicaux (travailleurs permanents et temporaires) :

Les représentants des structures de l'organisation syndicale centrale dûment mandatés seront sur leur demande reçus par l'employeur. Cette demande qui devra mentionner l'objet de l'entrevue sera présentée soit directement soit par l'entremise des responsables syndicaux de l'entreprise qui peuvent être associés à l'entrevue, à la demande de l'organisation. L'employeur pourra se faire assister d'un représentant de son organisation syndicale.

Art. 7. — Recrutement (des travailleurs permanents et temporaires) :

Le personnel recruté est classé en catégories professionnelles et rémunéré en conséquence. L'embauche se fera conformément à la législation en vigueur.

Le personnel sera informé par voie d'affichage des catégories professionnelles dans lesquelles existent des emplois vacants.

Tout salarié sera obligatoirement informé par écrit, lors de son embauche, de la catégorie professionnelle dans laquelle il sera affecté et du taux de salaire correspondant. La même information lui sera donnée à l'occasion de tout changement de catégorie.

Tout candidat à un emploi doit présenter un dossier comprenant notamment :

- Un certificat de travail délivré par son dernier employeur, si c'est possible.

- Un extrait de son casier judiciaire (bulletin n° 3) attestant qu'il n'a pas d'antécédents judiciaires et datant de 3 mois au plus.

- Une déclaration sur l'honneur par laquelle le candidat atteste qu'il n'est pas l'objet de poursuite pour crime. Toute déclaration fautive entraînera la résiliation du contrat de travail sans aucune indemnité.

- Un certificat de résidence datant de moins d'un mois.

- Copies des diplômes et des certificats d'aptitude professionnelle.

Le recrutement ne devient définitif qu'à l'issue de la période d'essai. Le salarié est recruté pour être employé dans tous les lieux de travail ou les services selon les exigences des prestations demandées. Il est appelé à travailler sur tout le territoire de la République.

Il est possible de conclure des contrats de travail pour une durée déterminée en cas de besoin et chaque fois que la nature des prestations l'exige tels que les festivals, les foires, les séminaires, les chantiers, les périodes d'inactivité des entreprises bénéficiaires des prestations et en cas d'accroissement des risques dans ces entreprises.

Le contrat à durée déterminée ou indéterminée prend fin conformément à la législation en vigueur.

Tout recrutement fait d'une manière irrégulière et notamment par le biais de versement d'une somme d'argent par le demandeur d'emploi à l'un des agents de l'entreprise est interdit. Le non respect de cette interdiction entraîne le licenciement des deux travailleurs concernés sans aucune indemnité. La même sanction est applicable à tout salarié qui propose ses services avec contrepartie à un autre travailleur appartenant à la même entreprise pour lui procurer un travail dans une autre entreprise.

Art. 8. — Période d'essai :

La durée de la période d'essai n'excèdera pas trois mois.

Au cours ou à l'issue de cette période, l'employeur a le droit de mettre fin au contrat de travail sans préavis et sur simple signification et sans que le travailleur concerné puisse revendiquer les droits prévus à l'article 39 de la présente convention. Les travailleurs peuvent user de ce droit selon les mêmes conditions.

A l'issue de la période d'essai, le travailleur sera confirmé dans son emploi et sera informé par lettre recommandée lui précisant sa catégorie et sa rémunération correspondante.

La période d'essai peut être prolongée pour une deuxième période de trois mois si les résultats obtenus pendant la première période s'avèrent non concluants.

Si le travailleur venait d'être réembauché après les deux périodes d'essai sus-indiquées, son engagement ne se fera que sur la base de la confirmation directe.

Les jours d'absence ne sont pas pris en considération pour le calcul de la période d'essai.

Art. 9. — Carte professionnelle (travailleurs permanents et temporaires) :

Pour justifier l'appartenance du salarié à une société de gardiennage donnée et faciliter l'exercice de ses fonctions, il lui est délivré une carte d'identité professionnelle dont il doit être muni pendant toute la durée du service.

Toutefois, celle-ci ne confère aucune prérogative particulière à son détenteur.

Cette carte demeure la propriété de l'entreprise et le travailleur doit la restituer à celle-ci à la fin des relations du travail.

Art. 10. — Travail des femmes et des enfants (travailleurs permanents et temporaires) :

La présente convention s'applique indistinctement aux travailleurs de l'un et de l'autre sexe. Les jeunes filles et les femmes remplissant les conditions requises pourront, au même titre que

les hommes, accéder à tous les emplois sans discrimination dans la classification ou la rémunération correspondante.

Pour ce qui est des conditions d'emploi des jeunes travailleurs et du travail de nuit des femmes et des enfants, les parties contractantes se réfèrent à la législation en vigueur.

Art. 11. — Apprentissage, perfectionnement et formation continue :

Les parties contractantes sont tenues de s'intéresser à l'apprentissage et à la formation continue en vue de promouvoir la profession et d'améliorer le niveau des travailleurs y appartenant.

A cet effet, chaque entreprise organise, compte tenu de ses besoins et de ses moyens, la formation des travailleurs qu'elle emploie.

les conditions d'apprentissage et de formation continue sont fixées selon la législation en vigueur.

Art. 12. — Obligations du travailleur (travailleurs permanents et temporaires) :

Le salarié est responsable des conséquences de l'inexécution des instructions qu'il a reçues, lorsqu'elles sont formelles et qu'il n'a aucun motif sérieux de s'en écarter. Lorsque ces motifs existent, il doit en avertir l'employeur et attendre ses instructions s'il n'y a péril en la demeure.

En raison de la nature sensible et spécifique de la profession de gardiennage et de sécurité ainsi que de la vigilance et de la continuité du travail et des obligations qu'elle exige, les salariés reconnaissent la nécessité d'assurer un travail continu et s'engagent à respecter les obligations conformément à la législation en vigueur.

Le travailleur est tenu de conserver les choses qui lui ont été remises pour l'accomplissement du travail dont il est chargé. Il doit les restituer après l'accomplissement de son travail et il répond de la perte ou de la détérioration imputable à sa faute.

Cependant, lorsque les choses qu'il a reçues ne sont pas nécessaires à l'accomplissement de son travail, il n'en répond que comme simple dépositaire.

Il ne répond pas de la détérioration et de la perte provenant d'un cas fortuit ou de force majeure, sauf le cas où il serait en demeure de restituer les choses qui lui ont été confiées.

La perte de la chose en conséquence des vices ou de l'extrême fragilité de la matière est assimilée à un cas fortuit, s'il n'y a faute du travailleur.

le travailleur est responsable du vol ou de la disparition des choses qu'il doit restituer à son employeur, sauf s'il prouve qu'il n'a commis aucune négligence.

Dans tous les cas où la responsabilité du travailleur est prouvée, l'employeur ne peut exiger que la restitution de la valeur de l'objet détérioré, perdu ou volé.

En raison de la nature de la profession, les salariés sont appelés à connaître ou à détenir dans les entreprises bénéficiaires des prestations :

- Des documents et informations confidentiels relatifs aux biens mobiliers et immobiliers tels que les installations, les matériaux et les activités de ces entreprises.

- Le savoir-faire, les méthodes et leurs applications.

- Des renseignements d'ordre privé concernant leurs personnels.

- Des matériaux tels que uniformes, recueil de consignes, appareils de transmission et de surveillance, véhicules, clefs et autres matériaux appartenant soit à leur entreprise soit à l'entreprise bénéficiaire de la prestation.

En conséquence, les salariés :

- S'obligent à la plus grande discrétion et à respecter rigoureusement le secret professionnel pendant et à l'issue de l'exécution du contrat de travail.

• S'interdisent la reproduction des documents ou l'utilisation du matériel pour un usage personnel ou illicite et d'en faire bénéficier quiconque pendant la durée et au-delà du terme du contrat de travail.

• S'interdisent d'intervenir par n'importe quel moyen et sous quelque forme que ce soit dans les conflits collectifs du travail qui pourraient surgir dans les entreprises bénéficiaires des prestations. Il leur est également interdit de se livrer au contrôle des opinions politiques et syndicales ou de constituer des dossiers dans ce sens.

Les salariés employés à des tâches de gardiennage et de sécurité des biens meubles et immeubles n'exercent leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments et dans les limites des propriétés dont il sont chargés. Ils ne peuvent exercer leurs fonctions sur la voie publique.

Toutefois, lorsque des salariés exercent exceptionnellement une mission itinérante ou statique de surveillance sur la voie publique contre les vols, déprédations et effractions, celle-ci se limite exclusivement aux biens meubles et immeubles dont la garde leur est confiée.

Art. 13. — *Utilisation des travailleurs dans les fonctions autres que celles de leur grade :*

Tout travailleur pourra être requis par écrit pour assurer des fonctions d'une catégorie immédiatement inférieure à celle où il est classé suivant les exigences du service et pour une période n'excédant pas un mois une fois par an. Le travailleur gardera dans ce cas, le salaire et les avantages correspondant à son grade d'origine.

Si le travailleur intéressé estime que cette mesure revêt un caractère vexatoire et n'est pas dictée par le seul souci découlant d'une nécessité de service, il pourra saisir la commission paritaire, laquelle sera compétente pour statuer sur cette question.

Par nécessité de service, un travailleur pourra être requis par écrit pour exercer les fonctions d'une catégorie immédiatement supérieure à celle où il est classé. Dans ce cas, il percevra dès le premier jour une indemnité représentant la différence de salaire entre celui de sa catégorie d'origine et celui de la catégorie à laquelle il accède provisoirement. Cette position ne doit pas toutefois dépasser la durée de 3 mois, période à l'issue de laquelle le travailleur est, soit confirmé dans la nouvelle catégorie, soit replacé dans sa catégorie d'origine en ayant droit à la priorité d'accéder à cette catégorie nouvelle en cas de vacance définitive.

Art. 14. — *Délégation de pouvoir :*

Une procuration de délégation de pouvoir peut être accordée par l'employeur à certains travailleurs pour l'accomplissement de certaines missions.

Toute délégation de pouvoir doit être notifiée par écrit et doit être accompagnée des moyens mis à la disposition du travailleur pour l'accomplissement de ces missions.

Art. 15. — *Protection des travailleurs dans l'exercice de leurs fonctions (travailleurs permanents et temporaires) :*

Le travailleur a droit, conformément aux règles du code pénal et des lois en vigueur, à une protection contre les menaces, outrages, injures, diffamations et violences dont il peut être l'objet dans l'exercice de ses fonctions au sein de l'entreprise ou en dehors de son enceinte.

Dans le cas d'une agression établie revêtant l'une des formes indiquées au paragraphe premier et subie par le salarié au cours de l'exercice de ses fonctions au sein de l'entreprise ou en dehors de son enceinte, l'entreprise est tenue de le protéger et d'apporter l'assistance morale et matérielle nécessaire pour engager les procédures légales en vue de réparer le préjudice.

L'assistance matérielle étant prodiguée à titre d'avance y compris le salaire octroyé en cas de cessation d'activité.

Art. 16. — *Avancement et promotion :*

A) L'avancement normal : (Travailleurs permanents et temporaires) :

L'avancement normal consiste à passer d'un échelon à un échelon immédiatement supérieur d'une façon continue en fonction de l'ancienneté de l'agent et sur des bases qui sont fixées conformément à la grille des salaires en annexe.

B) La promotion : (travailleurs permanents) :

La promotion consiste au passage d'une catégorie à la catégorie supérieure de la spécialité.

La promotion est fonction de la valeur professionnelle du salarié telle qu'elle ressort notamment des éléments suivants :

- La durée de pratique dans la profession.
- La formation et les aptitudes professionnelles.
- Les résultats obtenus lors de l'examen professionnel organisé par l'entreprise à cet effet.
- La durée des services et les appréciations concernant le salarié.
- Les charges familiales.

Un tableau de promotion sera arrêté à la fin du mois de janvier de chaque année par l'employeur, dans la limite des postes vacants créés à cette date et en fonction de la situation financière de la société. Ce tableau sera soumis pour avis à la commission paritaire.

Le tableau de promotion prendra effet à partir du premier avril de la même année.

Tout salarié promu bénéficie d'un échelon supplémentaire dans sa nouvelle catégorie après son classement à l'échelon comportant un salaire égal ou à défaut immédiatement supérieur à son ancien salaire.

En cas de vacance d'emplois découlant de la création de nouveaux postes de travail, il sera fait appel, par voie de concours interne, avant de recourir à des recrutements externes, au personnel de l'entreprise appartenant à des catégories inférieures ayant une expérience professionnelle et les aptitudes nécessaires pour remplir la fonction requise qu'il s'agisse de recrutement de cadres, d'agents de maîtrise ou de personnel d'exécution.

En cas de réussite du travailleur, celui-ci sera informé par écrit de sa promotion sous réserve de poursuivre un stage de formation spécial dans le cadre de la formation continue. Sa titularisation dans la nouvelle fonction n'aura lieu que si son aptitude y est confirmée à l'issue d'une période probatoire de 3 mois renouvelable une seule fois.

Art. 17. — *Durée de travail (travailleurs permanents et temporaires) :*

La durée de travail est fixée à 48 heures par semaine. Cependant, les gardiens, les gardiens principaux, les gardiens maîtres de chiens, les chefs d'équipe, les chefs de postes et les chefs de brigades sont tenus d'effectuer 64 heures par semaine. Les chauffeurs et les convoyeurs de transport de fonds sont tenus d'effectuer 54 heures par semaines.

Art. 18. — *Les heures supplémentaires (travailleurs permanents et temporaires) :*

Les heures supplémentaires effectuées au delà de la durée normale du travail hebdomadaire, soit : 48 heures, ou 54 heures, ou 64 heures en fonction des catégories du personnel mentionnées à l'article 17, donnent lieu à une majoration de salaire de 75%.

Art. 19. — *L'absence (travailleurs permanents et temporaires) :*

Aucune absence ne sera tolérée sans autorisation préalable de l'employeur.

Est en absence régulière, le salarié qui aura prévenu son employeur de l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'assurer son service et obtenu son accord.

Le salarié doit prévenir son employeur dès qu'il connaît la cause de l'empêchement et au moins une journée avant la séance du travail, afin que celui-ci puisse procéder à son remplacement.

Cette absence sera confirmée et justifiée par écrit dans un délai de 48 heures à compter du premier jour de l'absence, le cachet de la poste faisant foi.

Est en absence irrégulière, le salarié qui n'en informe pas son employeur conformément au paragraphe ci-dessus et qui ne se présente pas à son poste de travail au jour et à l'heure prescrits.

Les absences dues à un cas fortuit dûment constaté tels que décès, accidents, maladie grave du conjoint, d'un ascendant ou descendant, sont portées le plus rapidement possible et au plus tard dans les deux jours à la connaissance de l'employeur.

La durée de telles absences doit être en rapport avec les événements qui les ont motivées.

L'absence provoquée par un accident de travail ou une maladie professionnelle est régie par la réglementation en vigueur.

Art. 20. — *Repos hebdomadaire (travailleurs permanents et temporaires)* :

Il est accordé au personnel un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives compte tenu des dispositions du code du travail. Pendant ce repos, le travailleur gardera, le cas échéant, tous les avantages en nature dont il dispose sans pour autant prétendre à une compensation.

Art. 21. — *Jours fériés (travailleurs permanents et temporaires)* :

Les jours fériés considérés comme jours chômés et payés sont :

- Le 20 mars, le 1^{er} mai, le 25 juillet, le jour de l'an de l'hégire, le jour du moulé, le jour de l'aïd el fitr, le jour de l'aïd el idha, le 1^{er} janvier et le 9 avril.

Les travailleurs qui ne pourraient du fait du service bénéficier de ces congés auront droit à une majoration de salaire de 100 %.

Les jours fériés non payés, s'ils ne sont pas chômés, sont considérés comme journées normales de travail.

Art. 22. — *Congés annuels payés (travailleurs permanents et temporaires)* :

Tout salarié en activité a droit annuellement à un congé payé, la durée de ce congé est fixée comme suit :

- Personnel d'exécution : 18 jours ouvrables.
- Personnel de maîtrise : 21 jours ouvrables.
- Cadres : 26 jours ouvrables.

La date du départ en congé est fixée d'un commun accord entre l'employeur et les intéressés, compte tenu des besoins du service, de la situation de famille et de l'ancienneté au travail.

A la demande du travailleur ou pour nécessité de service, le congé peut être fractionné d'un commun accord. Toutefois, le travailleur a droit de bénéficier au moins de la moitié de son congé annuel en une seule fois, le reste pouvant être, au choix de l'intéressé et après accord de l'employeur, pris fractionné ou reporté sur l'année suivante.

En cas de report, le reliquat doit être nécessairement utilisé dans l'année suivante.

Pendant le congé annuel payé, le salarié reçoit l'intégralité du salaire et des indemnités qu'il percevait habituellement pendant la période du travail.

Art. 23. — *Congés spéciaux pour raisons de famille (travailleurs permanents et temporaires)* :

Les salariés bénéficieront des congés avec maintien intégral de tous les éléments du salaire, à l'occasion d'événements survenus dans leur famille. La durée de ces congés est fixée comme suit :

- Naissance d'un enfant : 2 jours ouvrables.
- Décès d'un conjoint : 3 jours ouvrables.
- Décès d'un père, d'une mère ou d'un fils : 3 jours ouvrables.
- Décès d'un frère, d'une sœur, d'un petit fils ou d'une petite fille, d'un grand père ou grande mère : 2 jours ouvrables.
- Mariage du travailleur : 3 jours ouvrables.

- Mariage d'un enfant : 1 jour ouvrable.

- Circoncision d'un fils : 1 jour ouvrable.

Les bénéficiaires desdits congés devront produire les justifications utiles.

Art. 24. — *Congé de maternité (travailleurs permanents et temporaires)* :

La femme bénéficie, en cas d'accouchement, d'un congé de maternité accordé conformément à la législation en vigueur.

Art. 25. — *Congés exceptionnels (travailleurs permanents et temporaires)* :

Les absences ayant pour cause l'accomplissement d'un devoir imposé par la loi sont autorisées pour une période n'excédant pas 48 heures, sauf cas de force majeure dûment établie.

Les absences à l'occasion de la convocation aux congrès professionnels, syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux des travailleurs représentants, dûment mandatés, des syndicats ou des membres élus des organismes directeurs, seront payées conformément à la législation en vigueur.

Quant à la durée de ce congé, elle est égale au total des journées indiquées dans la convocation et correspondant à la durée du congré augmentée, le cas échéant, des délais de route nécessaires.

Les bénéficiaires de ce congé devront informer au préalable leur entreprise de leur absence et se prévaloir de leurs convocations avant l'absence.

Art. 26. — *Congé de maladie (travailleurs permanents et temporaires)* :

Le travailleur, atteint d'une incapacité de travail par suite de maladie, est placé dans la position de congé de maladie, à condition qu'il fournisse dans les 48 heures un certificat médical précisant la durée probable de la maladie.

Sera exclu du bénéfice des dispositions du 1^{er} paragraphe du présent article tout travailleur qui :

A) Interrompt son travail pour des raisons qui résultent soit de son intempérance ou de sa mauvaise conduite, soit des blessures reçues en dehors du travail, s'il est reconnu fautif.

B) N'observe pas les prescriptions médicales ou s'absente de son domicile sans autorisation du médecin.

C) Etant malade, se livre à un travail extérieur rémunéré ou non.

D) Prolonge la cessation du travail au delà du délai prescrit par le médecin.

Il est alors considéré comme étant en absence injustifiée et passible à ce titre de sanctions disciplinaires.

L'employeur se réserve le droit de faire effectuer à domicile tout contrôle médical qu'il jugera utile.

Les travailleurs placés en position de congé de maladie, bénéficieront, éventuellement d'un régime complémentaire en sus du bénéfice des dispositions prévues par le règlement de la caisse nationale de sécurité sociale. Ce régime complémentaire est prévu à l'article 48 de la présente convention.

Art. 27. — *Congés pour obligations militaires (travailleurs permanents et temporaires)* :

les travailleurs effectuant leur service militaire légal seront considérés dans la position « sous les drapeaux » et sans solde, mais ils conservent leurs droits à l'ancienneté, à l'avancement et à la réintégration conformément à la législation en vigueur.

Art. 28. — *Congés sans solde* :

Un congé sans solde pourra être accordé par l'employeur à tout travailleur qui en fait la demande dans la limite des nécessités de service.

La durée de ce congé, qui porte interruption du droit à l'avancement et au versement effectué par l'employeur aux organismes d'assurances sociales, ne pourra excéder 90 jours par an.

Art. 29. — *Discipline (travailleurs permanents et temporaires)* :

La gravité de la faute est appréciée en fonction des circonstances au cours desquelles elle a été commise, de la nature des fonctions du travailleur qui en est coupable et de la gravité de ses conséquences.

Les sanctions disciplinaires applicables au travailleur suivant la gravité des fautes commises sont :

Sanctions du 1^{er} degré :

- 1) L'avertissement verbal.
- 2) L'avertissement par écrit avec inscription au dossier.
- 3) Le blâme avec inscription au dossier.
- 4) La mise à pied pour une période maximale de trois jours, privative de toute rémunération.

sanctions du 2^{ème} degré :

- 1) La mise à pied jusqu'à trente jours, privative de toute rémunération.
- 2) L'abaissement d'échelon.
- 3) La rétrogradation de catégorie.
- 4) La révocation.

Les sanctions du 1^{er} degré sont prononcées directement par l'employeur, après que le travailleur ait été mis en mesure de fournir ses explications.

Pour les sanctions du 2^{ème} degré, le travailleur est obligatoirement traduit devant la commission paritaire consultative, érigée en conseil de discipline, qui donne son avis à l'employeur sur la sanction à prendre. Celui-ci notifie sa décision par écrit au travailleur.

La révocation peut être prononcée par le conseil de discipline dans tous les cas de faute grave et notamment :

A) Contre le travailleur qui aura refusé d'exécuter un travail ordonné en conformité avec les prescriptions réglementaires sur la sécurité et les conditions énoncées dans la présente convention.

B) Contre le travailleur qui, pendant ou à l'occasion de son service, aura proféré des menaces ou se sera livré à des voies de fait dûment constatées contre toute personne appartenant ou non à l'établissement.

C) Contre tout travailleur pris en état d'ivresse évidente pendant le travail.

D) Contre tout travailleur qui, sans autorisation spéciale, se livre en dehors de l'établissement auquel il est attaché à des occupations rémunérées, ou utilise, à titre gracieux ou onéreux, des marchandises ou du matériel qui lui sont confiés par l'employeur.

E) Contre tout travailleur qui aura négligé de prendre des mesures prescrites pour éviter des accidents aux tiers, au personnel, à lui-même ou au matériel.

F) Contre tout travailleur qui aura abandonné son poste d'une façon évidente sans autorisation préalable de l'employeur ou de ses représentants.

La révocation est prononcée sans consultation du conseil de discipline lorsque le travailleur a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine afflictive notamment pour crime, usurpation de fonction, attentat aux mœurs, faux témoignages, vols, abus de confiance, escroquerie, dénonciation, calomnieuses, diffamation, délit commis contre la sûreté de l'Etat, que la faute ait été commise à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou en dehors de ses fonctions.

La révocation est prononcée d'office contre tout travailleur pris en flagrant délit de vol, d'escroquerie, d'abus de confiance, dûment établis dans son travail ou à l'occasion de son travail.

En cas de faute grave, l'employeur peut décider sous sa propre responsabilité de relever immédiatement le travailleur de son service avec privation partielle ou totale de ses salaires pour une

durée n'excédant pas un mois jusqu'à proposition de sanction par le conseil de discipline. Ce dernier doit être convoqué dans un délai maximum de trois jours et aura à formuler son avis au plus tard dans le mois à partir du jour de la suspension du travailleur.

Si la sanction définitive ne comporte pas, à titre principal ou à titre accessoire, privation de salaire ou si elle comporte une privation de salaire pour une période inférieure à celle pendant laquelle elle a été effectuée, le travailleur se verra rétabli dans tous ses droits.

Chaque fois qu'un travailleur est appelé à comparaître devant le conseil de discipline, il doit être informé trois jours à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception. S'il en formule la demande à l'employeur, il obtient immédiatement communication de son dossier y compris le rapport présenté contre lui.

Il peut présenter sa défense par mémoire et se faire assister devant le conseil de discipline par un travailleur de son choix ou par un représentant de l'organisation syndicale à laquelle il appartient ou par un avocat. Dans cette hypothèse, le dossier sera également communiqué au défenseur.

Pour chaque affaire, un rapporteur parmi les membres du conseil de discipline, est désigné par le président de celui-ci. Il présente un rapport écrit et établit un procès verbal également écrit, des débats et des décisions prises. Le procès-verbal est signé par les membres du conseil de discipline.

La révocation entraîne le licenciement sans préavis et sans indemnité et interrompt tout versement aux organismes d'assurances sociales effectué par l'entreprise au profit de l'intéressé.

Le travailleur frappé d'une peine disciplinaire autre que la révocation peut, après une période d'un an s'il s'agit d'une sanction du 1^{er} degré et après deux ans pour une sanction du 2^{ème} degré relative à la rétrogradation, introduire une demande à l'employeur tenant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier. La communication peut être faite à la commission de discipline.

Toute trace d'une peine disciplinaire doit définitivement disparaître du dossier de l'agent, après deux ans pour les sanctions de 1^{er} degré et cinq ans pour les sanctions du 2^{ème} degré à condition que, dans l'intervalle, l'intéressé n'ait subi aucune autre sanction disciplinaire.

Art. 30. — *Commission paritaire consultative* :

Il est institué une commission paritaire consultative dans chaque entreprise régie par cette convention où sont employés habituellement au moins vingt travailleurs soit directement soit par l'intermédiaire de succursales.

Pour les employeurs employant moins de vingt travailleurs situés dans la même localité, possibilité leur est donnée soit de former une commission paritaire commune soit de se réunir directement avec les délégués du personnel.

Ces dernières réunions tiennent lieu de commission paritaire.

Art. 31. — *Composition de la commission paritaire consultative* :

La commission paritaire consultative, présidée par l'employeur, est composée au moins de :

A) 3 membres titulaires dont le président et 3 membres suppléants représentant le ou les employeurs concernés ;

B) 3 membres titulaires et 3 membres suppléants représentant les travailleurs élus par ces derniers.

Le mandat des membres est valable pour deux années et est renouvelable dans les mêmes conditions.

Les travailleurs appelés à siéger à la commission paritaire consultative sont considérés comme étant en service et payés en conséquence. Cette commission fixe elle-même son règlement intérieur et en particulier la périodicité de ses réunions.

Art. 32. — *Election des membres de la commission paritaire consultative :*

Sont électeurs, les travailleurs permanents des deux sexes âgés de 18 ans accomplis, travaillant de façon continue depuis un an au moins dans l'entreprise.

Sont éligibles, à l'exception des ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur, les travailleurs permanents de nationalité tunisienne, âgés de vingt ans accomplis, sachant lire et écrire, travaillant dans l'entreprise de façon continue depuis une année au moins et n'ayant pas été l'objet d'une sanction disciplinaire de 2^{ème} degré.

Les membres de la commission sortants sont rééligibles dans les mêmes conditions ci-dessus indiquées, le bureau électoral sera composé d'un représentant de l'employeur président, et de deux électeurs désignés par l'organisation syndicale intéressée ou, à défaut par le personnel. L'un de ces deux derniers tiendra une liste des électeurs et procédera au pointage au fur et à mesure du déroulement du vote.

Le vote a lieu au scrutin secret. Les bulletins et enveloppes seront fournis par l'employeur qui assure l'organisation matérielle des élections.

Les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix sont élus membres titulaires, les suivants sont élus membres suppléants. En cas d'égalité de voix, le plus ancien dans l'entreprise est élu.

Le personnel de l'entreprise considérée est en principe réparti en deux collèges électoraux, l'un comprenant le personnel d'exécution, l'autre les agents de maîtrise et les cadres. Toutefois, il sera réservé le tiers des sièges aux représentants des cadres et des agents de maîtrise.

L'organisation syndicale intéressée et éventuellement le personnel seront invités par l'employeur à procéder à l'établissement des listes des candidats, selon la répartition des collèges électoraux, un mois au plus tard après l'entrée en vigueur de la convention collective ou un mois avant l'expiration du mandat des membres sortants.

L'organisation syndicale intéressée doit déposer les listes des candidats pour chaque collège électoral quinze jours au plus tard après avoir été informée par l'employeur.

les élections devront avoir lieu dans la quinzaine qui suit le dépôt des candidatures.

La date et l'heure du scrutin seront déterminées par l'employeur en accord avec les délégués des syndicaux ou les représentants du personnel. A défaut d'accord, l'inspecteur du travail territorialement compétent fixe la date et l'heure du scrutin.

Les noms des candidats, la date et l'heure du scrutin seront affichés cinq jours au moins avant le jour de scrutin au sein des locaux de l'entreprise.

Les élections auront lieu en dehors des heures de travail.

Art. 33. — *Attributions de la commission paritaire consultative :*

La commission paritaire consultative :

- 1) Veille notamment à l'application de la convention collective ;
- 2) Emet des suggestions sur toutes les questions intéressant le personnel ;
- 3) Concourt à l'établissement du tableau de promotion ;
- 4) Examine les questions se rapportant à l'amélioration de la productivité ;
- 5) Formule un avis sur les cas de changement d'affectation ou de reclassement pour raison physique, professionnelle ou personnelle ;
- 6) Emet, en l'absence d'un comité d'entreprise, un avis sur les requêtes individuelles ou collectives qui peuvent être soumises par les représentants des organisations syndicales ou par le personnel ;
- 7) Etudie les questions d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel ;

8) Participe à l'étude et à l'application des dispositions relatives éventuellement à la retraite et aux œuvres sociales, et ce en l'absence du comité d'entreprise ;

9) Donne son avis aux fins de promotion, de mutation ou de licenciement ;

10) Examine les questions disciplinaires et s'érige à cet effet en conseil de discipline.

En règle générale, elle exerce l'ensemble des attributions qui lui sont conférées par la présente convention.

En tout état de cause, les délibérations de cette commission sont soumises à l'employeur pour décision.

Art. 34. — *Hygiène, sécurité et conditions de travail :*

1) Conditions générales :

L'employeur est tenu d'aménager les locaux dans un état sanitaire répondant à toutes les conditions d'hygiène et de sécurité.

A cet effet, il fera installer un particulier des lavabos, des douches, des W.C., des vestiaires pour les effets du personnel. Un local sera aménagé pour permettre au personnel d'y passer la coupure entre les deux séances de travail, dans le cas où les travailleurs seraient dans l'obligation de ne pas rentrer chez eux.

Les mesures de sécurité du travailleur et sa protection contre les dangers auxquels sa santé peut être exposée du fait de son métier seront arrêtées après consultation de la commission paritaire consultative et mises en place, éventuellement par le comité d'hygiène et de sécurité prévu par la législation en vigueur.

Une boîte de pharmacie doit être mise à la disposition du personnel pour les petits soins d'urgence. La liste des médicaments devant se trouver dans cette boîte de pharmacie sera arrêtée par le médecin de l'entreprise.

Les entreprises visées par la présente convention doivent se conformer à la législation en vigueur en matière de médecine de travail.

2) Les moyens de prévention :

L'employeur est tenu de fournir gratuitement les moyens et les équipements en fonction des besoins du travail.

3) Les travailleurs dans les postes isolés :

Les employeurs fournissent, avec le concours des entreprises bénéficiaires de la prestation, les moyens nécessaires permettant d'assurer la sécurité des salariés exerçant leur activité dans des postes isolés.

Art. 35. — *Tenue de travail (travailleurs permanents et temporaires) :*

L'employeur fournit aux employés deux tenues de travail complètes d'hiver et deux tenues complètes d'été.

Les agents de gardiennage doivent porter leurs tenues de travail et être toujours bien habillés pendant les heures de service. Il leur est, dans tous les cas, interdit d'utiliser ces tenues à des fins contraires à la loi.

L'entretien de la tenue est à la charge des agents qui doivent la maintenir continuellement en bon état de propreté.

L'agent démissionnaire ou licencié est tenu de restituer à l'entreprise les épaulettes, les insignes et les casquettes.

Le coût des effets d'habillement distribués au personnel est supporté par ce dernier à raison de 25 % du prix remboursable sur quatre mensualités au moins.

La composition et la qualité des tenues seront déterminées annuellement après consultation de la commission paritaire consultative.

Art. 36. — *Changement de résidence ou mutation :*

Le changement de résidence ou mutation ne peut être décidé que par nécessité de service et dans le cas où il n'existe pas de volontaires parmi les travailleurs remplissant les conditions requises. Dans ce cas, il sera tenu compte de l'ancienneté du

travailleur, de ses conditions familiales et d'habitation ainsi que de ses responsabilités syndicales.

Dans tous les cas, tous les frais engendrés directement par cette mutation seront à la charge de l'employeur.

Art. 37. — Délai, congé :

Si l'une des parties désire mettre fin au contrat de travail, elle doit en informer l'autre partie par lettre recommandée et lui fixer un délai de préavis appelé délai-congé et ce conformément aux dispositions de l'article 14 du code de travail.

En cas d'inobservation du délai-congé par la partie qui prend l'initiative de la rupture des relations du travail, l'indemnité due sera égale au salaire effectif correspondant au moins à la durée du délai-congé ou à la période du délai-congé restant à courir.

En cas de licenciement, les travailleurs sont autorisés, pendant la période du délai-congé, à s'absenter chaque jour ouvrable pendant trois heures pour leur permettre de chercher un autre travail. Ces heures d'absence seront considérées comme heures de travail effectif et ne donneront pas lieu à réduction de salaire et de prime. Elles seront fixées d'un commun accord ou à défaut un jour au gré de l'employeur et un jour au gré du travailleur.

Ces heures pourront être groupées en tout ou partie avec l'accord de l'employeur.

Art. 38. — Licenciement par suite de suppression d'emploi ou de compression de personnel :

Au cas où l'employeur sera amené à réduire le personnel pour raison d'ordre économique ou de suppression d'emploi, il est tenu de se conformer à la législation en vigueur.

Cette réduction s'opérera, le cas échéant, par catégorie en tenant compte des éléments d'appréciation suivants :

- A) La valeur professionnelle ;
- B) Les charges de famille.
- C) L'ancienneté.

La mesure doit, en principe, toucher d'abord les célibataires puis les mariés sans enfants et en dernier lieu les mariés avec enfants à charge, compte tenu de leur nombre, chaque enfant à charge comptant pour un an d'ancienneté.

Art. 39. — Indemnité de licenciement :

Il sera alloué à tout travailleur licencié, au moment de son départ de l'entreprise, sauf faute grave dûment établie de l'intéressé, une indemnité de licenciement.

L'indemnité de licenciement est distincte de celle due pour inobservation du préavis ainsi que des dommages-intérêts dus au cas d'un licenciement abusif.

L'indemnité de licenciement sera calculée à raison d'un jour de salaire par mois de service au sein de l'entreprise. Cette indemnité ne dépassera pas la rémunération de trois mois quelque soit la durée des services.

Le calcul de l'indemnité de licenciement aura pour base la rémunération totale gagnée par le travailleur licencié pendant le mois précédant le préavis du licenciement, cette dernière ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis du licenciement.

Art. 40. — Cessation de service pour raison de santé :

Lorsqu'un travailleur sera jugé, à l'expiration des périodes de congé de maladie ou de longue maladie, comme ne possédant plus les aptitudes physiques nécessaires à l'exercice de l'emploi occupé, il devra se soumettre à la visite médicale d'un médecin de l'entreprise.

Le travailleur a le droit de contester les conclusions du médecin. Dans ce cas une contre-visite sera effectuée par deux médecins, l'un choisi par le travailleur, l'autre par l'employeur. En cas de désaccord, un troisième médecin désigné par les deux premiers sera chargé d'arbitrer. Les conclusions du 3^{ème} médecin seront définitives et sans appel.

La cessation de service pour raison de santé donne lieu aux avantages prévus par les dispositions légales et conventionnelles.

La cessation de service du travailleur pour inaptitude physique n'interviendra que dans la mesure où il n'existe pas d'emploi vacant susceptible de lui être confié malgré sa déficience physique en fonction de ses aptitudes professionnelles.

Art. 41. — Démission :

La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du travailleur marquant sa volonté non équivoque et inconditionnelle de quitter définitivement l'entreprise.

En cas de démission, les travailleurs devront respecter le délai de préavis prévu par l'article 35 de la présente convention, nonobstant les droits au congé annuel payé.

Le travailleur démissionnaire peut être réembauché éventuellement par l'employeur. Il doit, dans ce cas, satisfaire à toutes les conditions de l'emploi postulé sans considération de son ancienne situation au sein de l'entreprise.

Art. 42. — Certificat de travail :

Il est délivré à tout travailleur, au moment où il quitte l'entreprise, un certificat de travail indiquant exclusivement :

- Le nom et l'adresse de l'employeur ;
- Les dates d'entrée et de sortie du travailleur ;
- La nature du ou des emplois successifs occupés par lui ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés.

A la demande du travailleur, ce certificat pourra être mis à sa disposition dès le début de la période du préavis.

Art. 43. — Les salaires (travailleurs permanents et temporaires) :

Le salaire mensuel des travailleurs est fixé par la grille de salaires annexée à la présente convention.

Art. 44. — Régime d'ancienneté :

Il est institué un régime d'ancienneté suivant la grille des salaires jointe à la présente convention, calculé sur la base de 60 % d'augmentation du salaire pour chaque catégorie de qualification, répartie sur une durée de 26 ans d'activité au sein de l'entreprise et payable à compter de la deuxième année. Ces dispositions n'ont pas d'effet rétroactif.

Art. 45. — Bulletin de paie :

Lors du paiement du salaire, il sera délivré à chaque salarié un bulletin de paie conformément aux dispositions du code du travail et notamment son article 143.

Lorsque le jour du paiement des salaires coïncide avec un jour non ouvrable, le versement des salaires et la délivrance du bulletin de paie seront effectués la veille du jour de congé.

Art. 46. — Indemnité de transport (travailleurs permanents et temporaires) :

Une indemnité de transport est accordée à tous les travailleurs à raison de 2 dinars par mois, soit 80 millimes par jour de présence, et ce en plus de l'indemnité de transport fixée par les textes réglementaires.

Art. 47. — La prime de rendement (travailleurs permanents et temporaires) :

Il est alloué aux travailleurs soumis au régime de 48 heures par semaine seulement une prime de rendement payable annuellement et à terme échu. Le montant de cette prime ne peut être supérieur à un salaire de base mensuel.

Cette prime est allouée en fonction de la productivité, des connaissances professionnelles, de l'assiduité et du comportement du travailleur.

Une note professionnelle comprise entre zéro et vingt sera attribuée à chaque agent en fonction des critères ci-dessus mentionnés.

Le total de ces notes (N) détermine le montant de la prime de rendement (P), selon la formule suivante :

$$P = (\text{salaires de base mensuels}) \times (N/20).$$

Cette prime est soumise à des abattements correspondant à la durée totale des absences non payées par l'employeur.

Tout travailleur qui aura obtenu une note inférieure à 10 sur 20 ne pourra bénéficier de la prime de rendement.

Les travailleurs soumis au régime de 54 heures ou au régime de 64 heures par semaine bénéficieront d'une prime de rendement de 5 dinars payable mensuellement. Tout travailleur qui se serait absenté illégalement au cours du mois concerné se verra privé de cette prime.

Art. 48. — Régime de prévoyance sociale :

L'institution d'un régime de prévoyance sociale couvrant à titre complémentaire les assurances sociales de la caisse nationale de sécurité sociale serait étudiée et éventuellement réalisée directement par les employeurs et les travailleurs intéressés.

Art. 49. — Régime de retraite (travailleurs permanents et temporaires) :

Le régime de la retraite est régi par la législation en vigueur.

Art. 50. — Classification professionnelle :

La classification professionnelle est fixée dans une annexe jointe à la présente convention.

Art. 51. — Reclassement professionnel :

A) Reclassement dans la catégorie :

Pour tout le personnel, le reclassement dans la catégorie se fera en fonction des définitions des qualifications professionnelles annexées à la présente convention.

Le reclassement ainsi défini tiendra compte des tâches effectivement confiées au personnel lors de la rentrée en vigueur de la présente convention.

B) Reclassement dans l'échelon :

Après avoir été reclassés dans leurs catégories correspondantes, les salariés seront rangés dans les échelons correspondant à leurs salaires de base qu'ils percevaient y compris l'indemnité d'ancienneté et à défaut dans les échelons correspondant aux salaires immédiatement supérieurs.

Toutefois, les travailleurs ayant une ancienneté dans la même catégorie supérieure ou égale à cinq ans bénéficieront en outre de ce qui suit :

- Ancienneté supérieure ou égale à 5 ans : 1 échelon.
- Ancienneté supérieure ou égale à 10 ans : 2 échelons.
- Ancienneté supérieure ou égale à 15 ans : 3 échelons.

Art. 52. — Avantages acquis :

La présente convention ne peut en aucun cas être la cause de restriction des avantages acquis, à titre individuel ou collectif, antérieurement à la date de son entrée en vigueur.

Les avantages prévus par la présente convention ne peuvent en aucun cas être interprétés comme étant ajoutés à ceux déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises à la suite d'usage ou de convention.

Sont applicables les dispositions les plus favorables, qu'il s'agisse de dispositions prévues par la présente convention ou de dispositions appliquées antérieurement.

Art. 53. — Dispositions d'application :

Toutes situations concernant les travailleurs et non mentionnées dans la présente convention demeurent soumises à la législation en vigueur.

Art. 54. — Date d'effet de la convention :

La présente convention collective entrera en vigueur à partir de la date de sa signature.

Tunis, le 24 février 1989.

Pour les organisations
syndicales des travailleurs
Le président de la commission
nationale de l'U.G.T.T.
SIGNE : HABIB TLIBA

Le représentant de la commission
sectorielle des professions diverses
SIGNE : BRAHIM SAIDANI

Pour les organisations
syndicales des employeurs
Le président
de l'U.T.I.C.A.
SIGNE : HEDI JILANI

Le président de la chambre
syndicale des entreprises
de gardiennage et de sécurité
SIGNE : BECHIR BEN AMOR

ANNEXE N° 1

Classification professionnelle

Première catégorie :

Appartient à cette catégorie tout agent n'ayant aucune spécialité. Il est appelé à exécuter des tâches simples ne nécessitant pas un apprentissage particulier et n'exigeant que des efforts physiques pour leur exécution, tels que les travaux d'entretien des locaux administratifs et le nettoyage etc...

Deuxième catégorie :

— Gardien :

Il doit disposer des aptitudes physiques et de santé nécessaires à l'exercice de son travail. Son adaptation avec les postes de travail ne doit pas excéder quelques heures. Son niveau d'instruction doit être au moins la 6^{ème} année de l'enseignement primaire.

— Dactylographe :

Le candidat à ce poste doit être capable de taper sans faute 40 mots par minute. Il doit taper tableaux et chiffres avec une présentation convenable et faire, le cas échéant, des travaux d'écriture divers. Il doit justifier de 6 mois de pratique dans sa spécialité et avoir un niveau d'instruction minimum de la 6^{ème} année de l'enseignement secondaire.

Standardiste — opérateur de transmission :

— Employé chargé de passer des communications et d'effectuer des transmissions par radio, télex et téléphone.

Il est recruté parmi les candidats ayant accompli la 6^{ème} année de l'enseignement technique ou parmi les gardiens aptes à accomplir cette tâche.

— Commis :

Employé chargé de la mise à jour, du classement et de la conservation des dossiers, des écritures simples et d'opérations arithmétiques nécessitant uniquement l'utilisation des machines à calculer d'usage simple, sur la base des documents déjà établis. Il est recruté parmi les candidats ayant poursuivi leurs études jusqu'à la 6^{ème} année secondaire incluse.

Ouvrier spécialisé :

Ouvrier ayant une formation théorique et pratique dans une spécialité bien définie telles que l'électricité, la mécanique, la menuiserie, la plomberie etc...

Il doit avoir le niveau de la 3^{ème} année de l'enseignement professionnel ou un niveau équivalent.

Troisième catégorie :

— Gardien principal :

Peut accéder à cet emploi le gardien justifiant d'une expérience professionnelle solide résultant d'une longue pratique de la profession de deux ans au minimum ou le candidat ayant poursuivi ses études jusqu'à la 5^{ème} année de l'enseignement secondaire incluse et titulaire d'un diplôme d'agent de sécurité.

— Gardien maître de chien :

Gardien possédant une grande expérience professionnelle de 3 ans au moins et un brevet de maître de chien délivré par un

organisme spécialisé et qui effectue son service à l'aide d'un chien dressé de l'entreprise.

— *Commis principal* :

Est recruté parmi les commis ayant une expérience professionnelle de 3 ans au minimum ou parmi les candidats titulaires d'un diplôme en techniques économiques ou de gestion avec une expérience professionnelle de 2 ans au minimum.

— *Agent technique* :

Doit être capable d'accomplir certaines tâches techniques normales et maîtrisant certains principes élémentaires dans une spécialité déterminée. Il doit avoir, en outre, le niveau de la 6^{ème} année secondaire de l'enseignement technique et doit être titulaire d'un diplôme de la spécialité demandée.

— *Dactylographe qualifié* :

Le candidat à cet emploi doit dactylographier sans faute (60) mots par minute. Il doit établir des tableaux et des chiffres avec une présentation convenable et faire des travaux d'écriture divers. Il doit être titulaire d'un diplôme en techniques économiques et administratives ou d'un diplôme équivalent.

— *Chauffeur* :

Il est recruté parmi les candidats ayant poursuivi leurs études jusqu'à la 3^{ème} année de l'enseignement secondaire incluse au moins et titulaires d'un permis de conduire « catégorie B ». Il est responsable de la conservation, de l'entretien et des documents du véhicule mis à sa disposition.

— *Convoyeur de fonds* :

Agent ayant une solide expérience professionnelle. Il accompagne le chauffeur. Il est soumis aux ordres du chef de voiture des transports de fonds et assure la sécurité de transport. Il peut être, pour des raisons imprévues, chargé d'assurer seul le transport de fonds à pieds, à l'aide d'une moto-cyclette ou par voiture.

Il doit être titulaire du permis de conduire et avoir le niveau de la 5^{ème} année de l'enseignement secondaire. Il doit porter un uniforme spécial.

— *Standardiste principal* :

Il est recruté parmi les standardistes ayant une expérience professionnelle de 3 ans au minimum dans leur spécialité.

— *Opérateur de transmission principal* :

Il doit être capable d'écrire les messages qu'il reçoit et qu'il transmet et de rédiger des rapports sur les communications quotidiennes.

Il est recruté parmi les opérateurs-radio ayant une solide expérience dans leur spécialité de trois ans au moins.

— *Caissier* :

Employé chargé d'effectuer toutes opérations de caisse et responsable des valeurs en caisse. Il est recruté parmi les candidats titulaires d'un diplôme en technique économique de gestion ou d'un diplôme équivalent.

— *Ouvrier qualifié* :

Ouvrier capable d'exécuter tous les travaux de la spécialité demandée dans un temps normal sans aide ni conseils.

— *Réceptionniste* :

Agent ayant le niveau de la 6^{ème} année de l'enseignement secondaire. Il est responsable de la salle d'attente. Il reçoit le public, lui fournit les renseignements et l'oriente. Il doit porter une tenue spéciale.

— *Photographe* :

Il photographie les illustrations et les textes selon les formats et les normes exigés et nécessaires pour la production des films et des photos d'une façon générale.

Il doit avoir le niveau de la 3^{ème} secondaire au minimum et être titulaire d'un diplôme d'aptitude professionnelle dans la spécialité.

— *Magasinier* :

Employé capable de reconnaître les pièces d'après leur nomenclature ou leur description, chargé de la tenue d'un magasin ou d'une partie de magasin, assure le classement et la distribution du matériel de bureau, des pièces de rechange, des vêtements de travail et de protection et d'une façon générale de tout le matériel appartenant à l'entreprise. Il veille également à la conservation des marchandises qui lui sont confiées. Il doit être capable de tenir les registres d'entrée et de sortie. Il est placé sous l'autorité du magasinier principal. Il doit être titulaire du diplôme de T.E.G.

— *Coursier vague-mestre* :

Agent chargé d'effectuer des courses à l'extérieur de l'entreprise tel que port de documents ou de dossiers et de faire des achats. Il peut être chargé occasionnellement de l'encaissement ou du paiement de sommes peu importantes etc... Il doit avoir une tenue correcte. Il doit avoir le niveau de la 6^{ème} année secondaire ou une expérience de 3 ans dans la deuxième catégorie.

Quatrième catégorie :

— *Chef d'équipe* :

Agent qualifié ayant le sens de la responsabilité et du commandement pour diriger une équipe de 20 à 40 gardiens selon les instructions de la direction de l'entreprise. Il est recruté parmi les agents de la troisième catégorie ayant une expérience professionnelle de deux ans au minimum dans leur spécialité ou parmi les candidats ayant le niveau de la 6^{ème} année secondaire et titulaire d'un diplôme de chef d'équipe délivré par un centre de formation agréé.

— *Aide-comptable* :

Agent spécialisé dans la tenue des livres, exerçant sous la direction et la responsabilité d'un comptable ou d'un chef comptable. Il doit être titulaire d'un diplôme de T.E.G. ou d'un diplôme équivalent et avoir une expérience dans la spécialité de 3 ans au moins.

— *Secrétaire sténo-dactylographe* :

Agent capable de sténographier cent mots par minute et de dactylographier 60 mots par minute sans erreurs et avec une présentation satisfaisante.

Il rédige la majeure partie de la correspondance d'après des directives générales. Il doit le cas échéant avoir l'esprit d'initiative dans les limites déterminées par son supérieur. Il peut être chargé du classement de certains dossiers. Il doit justifier de 3 ans d'ancienneté au moins dans la troisième catégorie.

— *Chauffeur qualifié* :

Il doit être capable d'assurer un chargement correct de son véhicule, de transporter des personnes ou du matériel de la profession. Il est responsable du bon état, de la conservation, de l'entretien et des documents du véhicule mis à sa disposition.

Peuvent acquérir cette qualification les chauffeurs ayant plus de deux ans d'expérience et les chauffeurs de poids lourds ou de transport en commun ayant un niveau d'instruction minimum de la 3^{ème} année de l'enseignement secondaire.

— *Magasinier principal* :

Il est recruté parmi les magasiniers ayant une expérience de 3 ans dans leur spécialité.

— *Caissier principal* :

Agent chargé d'effectuer toutes les opérations de maniement de fonds et de tenir la comptabilité et les correspondances. Il est en outre responsable des valeurs en caisse.

Il est recruté parmi les caissiers ayant une expérience de 3 ans au moins.

— *Démarcheur* :

Agent chargé de l'achat, du renouvellement du matériel et de l'entretien des bâtiments et locaux de l'entreprise ainsi que de

l'ameublement et de l'équipement nécessaire au travail et de toutes opérations d'achat intéressant l'entreprise.

Il doit avoir le niveau de la 6^{ème} année de l'enseignement secondaire et une expérience de 3 ans au moins dans la 3^{ème} catégorie.

— *Ouvrier hautement qualifié :*

Ouvrier qualifié ayant 3 ans d'ancienneté au moins dans sa spécialité.

— *Agent technique principal :*

Agent technique disposant d'une expérience de 3 ans au minimum dans sa spécialité.

— *Technicien :*

Agent possédant une bonne formation professionnelle et une connaissance parfaite du matériel. Il doit être capable de procéder à toute opération de mise en route, d'entretien et de dépannage, d'effectuer les visites de garanties, de donner les conseils d'entretien et de réparation préventifs à la clientèle, de rédiger des rapports dans le cadre de sa spécialité. Il doit être titulaire du baccalauréat technique.

Cinquième catégorie :

— *Caissier central :*

Agent ayant des connaissances de base en comptabilité et une large expérience dans ce domaine. Il doit avoir le niveau de la 7^{ème} année de l'enseignement secondaire spéciale (T.E.G.) au minimum et 3 ans d'ancienneté dans l'emploi de caissier principal ou d'aide comptable.

— *Maquettiste :*

Agent appelé à exécuter les divers projets qui lui sont soumis. Il doit être capable de créer une maquette d'imprimerie et avoir des connaissances en dessin et un goût profond dans les différents arts d'impression et de publicité.

— *Comptable :*

Agent responsable de la tenue des livres comptables et leurs accessoires et de l'élaboration du bilan de l'entreprise sous la responsabilité de son chef direct. Il doit avoir le niveau du premier cycle de l'enseignement supérieur.

Peuvent accéder à cet emploi les aide-comptables et les caissiers principaux ayant une ancienneté minimum de 3 ans dans leurs emplois.

— *Opérateur de saisie :*

Agent capable d'effectuer des travaux sur les ordinateurs à partir de certaines données de programmes déjà établis. Il doit avoir le niveau de la 7^{ème} année de l'enseignement secondaire et être titulaire d'un certificat d'opérateur de saisie.

— *Secrétaire de division :*

Employé remplissant les mêmes conditions exigées du secrétaire sténo-dactylographe avec 3 ans d'ancienneté au minimum dans cet emploi.

— *Chauffeur-mécanicien :*

En plus des fonctions de chauffeur, il doit être capable d'effectuer des réparations mécaniques de tous les véhicules et les moteurs.

— *Infirmier :*

Agent titulaire du diplôme d'infirmier délivré par une école publique spécialisée.

— *Dessinateur de plans :*

Agent titulaire du baccalauréat technique ou d'un diplôme équivalent, possédant des connaissances en dessin industriel et capable d'établir des plans.

— *Technicien principal-chef de section :*

Cadre ayant accompli, avec succès, 2 ans de l'enseignement supérieur ou ayant acquis une expérience de 4 ans au minimum après le baccalauréat dans la même spécialité et possédant une

connaissance théorique et pratique lui permettant d'exécuter avec précision tous les travaux se rapportant à sa spécialité. Il doit être apte à définir et à expliquer le travail aux catégories inférieures.

— *Chef de poste :*

Peut accéder à cet emploi le chef d'équipe ayant une ancienneté de 3 ans au moins durant laquelle il a justifié d'un sens de responsabilité et de commandement. Il doit être capable de diriger deux équipes composées chacune de 30 à 50 agents et avoir au moins le niveau de la 6^{ème} année de l'enseignement secondaire.

Sixième catégorie :

— *Assistant social :*

Titulaire d'un diplôme d'assistant social d'une école publique spécialisée ; son activité consiste à s'occuper des problèmes sociaux du personnel de l'entreprise sous la responsabilité de son chef direct.

— *Comptable principal :*

Titulaire du diplôme du 1^{er} cycle de l'institut supérieur de gestion ou d'un diplôme équivalent. Peuvent accéder à cet emploi les comptables ayant une expérience de 5 ans au minimum.

— *Chef de section principal :*

Est recruté parmi les chefs de section ayant une grande aptitude dans leur spécialité et une ancienneté de 2 ans au minimum ou parmi les candidats titulaires du diplôme du 1^{er} cycle de l'institut supérieur de gestion ou d'un diplôme équivalent.

— *Technicien supérieur :*

Est recruté parmi les techniciens principaux ayant une expérience de 3 ans au minimum dans leurs spécialités ou parmi les candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur adjoint délivré par une école spécialisée.

— *Secrétaire de département :*

Est recruté parmi les secrétaires de division, ayant une expérience de 2 ans au minimum dans leur spécialité ou parmi les candidats titulaires du diplôme du 1^{er} cycle de l'enseignement supérieur.

— *Maquettiste principal :*

Est recruté parmi les maquettistes ayant une expérience de 3 ans au minimum dans la 5^{ème} catégorie ou parmi les candidats titulaires d'un diplôme du 1^{er} cycle de l'institut d'architecture et des beaux arts ou d'un diplôme équivalent.

— *Instructeur :*

Est recruté parmi les agents ayant une expérience de 5 ans au minimum dans la cinquième catégorie en matière de sécurité et gardiennage et ayant le niveau de la sixième année secondaire au minimum ou parmi les candidats ayant accompli avec succès le 1^{er} cycle de l'enseignement supérieur. Il doit être apte à former des agents de sécurité et de gardiennage.

— *Documentaliste :*

Il doit être titulaire du diplôme de 1^{er} cycle de l'enseignement supérieur délivré par une faculté ou un institut spécialisé en documentation.

— *Adjoint technique :*

Employé qualifié dans les opérations techniques et possédant des connaissances théoriques et pratiques dans le domaine. Il doit être capable de diriger une équipe d'agents. Il doit avoir une expérience de 3 ans au minimum dans l'emploi d'agent technique principal.

— *Chef de brigade :*

Agent justifiant d'une grande aptitude de commandement et capable de diriger un nombre d'équipes réparties au sein d'une unité de gardiennage déterminée ou une grande équipe composée de 80 à 140 agents. Il doit avoir accompli avec succès un stage de formation organisé par l'entreprise à cet effet.

Est recruté parmi les chefs de poste ayant une grande expérience de 3 ans au minimum dans leur spécialité, un niveau

minimum de la 7^{me} année secondaire et titulaire du diplôme d'adjoint technique en sécurité, délivré par un institut spécialisé.

Septième catégorie :

— *Chef de service adjoint, inspecteur administratif, inspecteur technique :*

Cadre titulaire d'une licence ou d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent et possédant des connaissances théoriques et pratiques suffisantes qui lui permettent de programmer et diriger tous les travaux qui lui sont confiés. Pour le cadre spécialisé en sécurité et gardiennage, il doit être titulaire en plus de ce qui précède d'un diplôme de technicien délivré par un institut de sécurité agréé.

— *Rédacteur :*

Cadre titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent, il rédige d'une façon originale des annonces publicitaires décrivant les avantages du produit et justifiant son utilité et traite d'autres questions présentées au public par les journaux, la radio, la télévision, les magazines ou les panneaux publicitaires. Il choisit et réunit la documentation publicitaire pour s'acquies de sa tâche, rédige les articles pour les différents bulletins traitant des sujets techniques, et maîtrise en plus de la langue arabe, 2 langues étrangères au minimum. Il rédige, en outre, tous les correspondances, documents et rapports à caractère administratif, commercial ou technique.

— *Secrétaire de direction :*

Il travaille directement sous la responsabilité du chef de l'entreprise ou de l'un des cadres supérieurs. Il est chargé de préparer et de réunir tout ce qui est nécessaire pour son travail. Il doit être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent. Peut accéder à cet emploi le secrétaire de département possédant une expérience professionnelle de 4 ans au minimum.

— *Analyste-programmeur :*

Cadre ayant une grande expérience en informatique d'au moins 3 ans. Il doit être titulaire d'une maîtrise en informatique ou d'un diplôme équivalent.

— *Conseiller de direction :*

Cadre ayant un niveau supérieur, titulaire d'un diplôme de fin d'études de 2^{me} cycle de l'enseignement supérieur, ou ayant une expérience professionnelle de trois ans au minimum dans la sixième catégorie.

— *Chef comptable :*

Cadre titulaire d'une maîtrise en comptabilité ou d'un diplôme équivalent, ou ayant une expérience de 3 ans dans l'emploi de comptable. Il doit faire preuve de connaissance suffisantes pour tenir les livres de comptabilité générale et analytique. Il doit être capable de dresser un bilan sous la responsabilité de son chef direct.

— *Ingénieur technique :*

Cadre titulaire d'un diplôme d'ingénieur et ayant une formation scientifique et technique lui permettant d'étudier, de programmer et de réaliser des projets sous la responsabilité de son chef direct.

Huitième catégorie :

— *Chef de service administratif, ingénieur analyste, inspecteur régional, inspecteur administratif principal, chef comptable principal :*

Cadre titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent, ayant une large expérience de 2 ans au minimum et maîtrisant les procédés de travail. Il est chargé de superviser les travaux effectués par les agents sous sa responsabilité directe.

— *Chef de secteur :*

Cadre titulaire d'un diplôme d'ingénieur et d'un diplôme de technicien supérieur en prévention délivré par un établissement d'enseignement supérieur spécialisé dans le domaine ou ayant une

large expérience professionnelle dans l'emploi de technicien supérieur de 3 ans au minimum.

Sa mission essentielle consiste à diriger des agents et des groupes d'agents sous sa responsabilité et dans les limites de son secteur. Il est chargé de répartir les différents tâches et travaux qui leur sont assignés selon les instructions de la direction de l'entreprise. Il est responsable de la bonne exécution du travail dans son secteur, telles que discipline, propreté des vêtements de travail, vigilance etc... il veille aussi au renforcement des relations de son entreprise avec les clients et fait connaître celle-ci davantage auprès des intéressés.

— *Chef de service technique :*

Cadre supérieur titulaire d'un diplôme d'ingénieur, ayant une formation scientifique et technique lui permettant d'étudier, de programmer et de réaliser des projets sous la responsabilité de son chef direct. Il doit avoir une expérience de 3 ans au minimum dans la catégorie inférieure.

— *Rédacteur principal :*

Rédacteur ayant 3 ans d'expérience dans l'emploi de rédacteur.

Nuvième catégorie :

— *Chef de service régional, chef de service principal :*

Cadre supérieur titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent. Ayant une large expérience de 3 ans au minimum dans la catégorie inférieure et maîtrisant tous les procédés de travail. Il est chargé de superviser les travaux effectués par les cadres moyens et de maîtrise travaillant sous sa responsabilité.

Dixième catégorie :

— *Chef de division, inspecteur de département :*

Peuvent accéder à ces 2 emplois les cadres de la catégorie neuf (9) ayant acquis une expérience de 3 ans au minimum et des aptitudes leur permettant de diriger le travail.

Onzième catégorie :

— *Chef de département :*

Cadre supérieur titulaire d'un doctorat de troisième cycle ou ayant une expérience de 3 ans au minimum dans l'emploi de chef de division, ou de 4 ans dans l'emploi de chef de service et connaissant parfaitement les services de l'entreprise.

Douzième catégorie :

— *Directeur :*

Cadre supérieur connaissant parfaitement tout ce qui concerne l'entreprise et ayant une expérience de 4 ans au minimum dans la catégorie onze.

Treizième catégorie :

— *Directeur général adjoint, directeur régional :*

Cadre supérieur ayant une expérience professionnelle de 5 ans au minimum dans la catégorie douze.

Quatorzième catégorie :

— *Secrétaire général, inspecteur général de sécurité :*

Cadre supérieur ayant une expérience de 5 ans au minimum dans la catégorie treize.

Quinzième catégorie :

— *Directeur général :*

Cadre supérieur ayant un diplôme délivré par l'une des écoles supérieures agréées ou ayant une formation équivalente aux programmes du diplôme sus-mentionné. En outre, il doit avoir acquis des connaissances pratiques résultant des différents stages ou des exercices dans d'autres grades liés à la profession. Il propose toutes modifications susceptibles d'améliorer les travaux ou d'étendre la capacité de l'entreprise. Il est nanti du pouvoir de contrôle et de coordination de tous les travaux de sa direction. Il dirige et supervise l'ensemble des études et des travaux de l'entreprise.

ANNEXE N° 2

Convention collective nationale du personnel des entreprises de gardiennage,
de sécurité et de transport de fonds

GRILLE DES SALAIRES

Echelon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Durée dans l'échelon	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ancienneté dans l'échelon	0 - 1	1 - 2	2 - 4	4 - 6	6 - 8	8 - 10	10 - 12	12 - 14	14 - 16	16 - 18	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26
Catégorie 1	85,000	88,000	91,000	94,000	97,000	100,000	103,000	106,000	109,000	112,000	115,000	121,000	127,000	133,000
Catégorie 2	95,000	99,000	103,000	107,000	111,000	115,000	119,000	123,000	127,000	131,000	135,000	139,000	143,000	149,000
Catégorie 3	105,000	110,000	115,000	120,000	125,000	130,000	135,000	140,000	145,000	150,000	155,000	160,000	162,000	165,000
Catégorie 4	115,000	120,000	125,000	130,000	135,000	140,000	145,000	150,000	155,000	160,000	165,000	170,000	175,000	181,000
Catégorie 5	125,000	130,000	135,000	140,000	145,000	150,000	155,000	160,000	165,000	170,000	177,000	184,000	191,000	197,000
Catégorie 6	135,000	141,000	147,000	153,000	158,000	164,000	171,000	178,000	185,000	192,000	198,000	204,000	210,000	216,000
Catégorie 7	155,000	162,000	169,000	186,000	193,000	200,000	207,000	214,000	221,000	228,000	233,000	238,000	243,000	248,000
Catégorie 8	175,000	183,000	191,000	199,000	207,000	215,000	223,000	231,000	239,000	247,000	257,000	267,000	273,000	280,000
Catégorie 9	200,000	209,000	218,000	227,000	236,000	245,000	254,000	263,000	272,000	284,000	296,000	308,000	314,000	320,000
Catégorie 10	230,000	240,000	250,000	260,000	270,000	280,000	290,000	300,000	310,000	320,000	330,000	345,000	360,000	368,000
Catégorie 11	260,000	271,000	282,000	293,000	304,000	315,000	326,000	337,000	348,000	359,000	370,000	385,000	400,000	416,000
Catégorie 12	290,000	305,000	320,000	335,000	350,000	365,000	380,000	395,000	410,000	425,000	440,000	455,000	460,000	464,000
Catégorie 13	320,000	335,000	350,000	365,000	380,000	395,000	410,000	425,000	440,000	455,000	470,000	485,000	500,000	512,000
Catégorie 14	350,000	365,000	380,000	395,000	410,000	425,000	440,000	455,000	470,000	485,000	500,000	520,000	540,000	560,000
Catégorie 15	380,000	396,000	412,000	428,000	444,000	460,000	476,000	492,000	508,000	528,000	548,000	568,000	588,000	608,000

N.B. : Non comprises dans ces salaires les augmentations prévues par le décret n° 81-437 du 7 avril 1981 et le décret n° 82-501 du 16 mars 1982.

CONVENTION COLLECTIVE

Arrêté du ministre des affaires sociales du 10 août 1989, portant agrément de l'avenant n° 2 à la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics.

Le ministre des affaires sociales;

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et notamment ses articles 37 et suivants;

Vu l'arrêté du 12 mars 1975 portant agrément de la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics;

Vu l'arrêté du 14 avril 1983, portant agrément de l'avenant n° 1 à cette convention signé le 8 mars 1983;

Vu la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics signée le 16 janvier 1975 et révisée par l'avenant sus-visé;

Vu l'avis de la commission consultative des conventions collectives;

Arrête :

Article premier. — L'avenant n° 2 à la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics signé le 12 juillet 1989 et annexé au présent arrêté est agréé.

Art. 2. — Les dispositions de cet avenant sont rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire de la République, pour tous les employeurs et travailleurs des activités énumérées dans l'article premier de la convention collective nationale sus-visée sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent arrêté.

Art. 3. — Le présent avenant ne s'applique pas aux employeurs et travailleurs visés par les circulaires du Premier ministre n° 31 et n° 84 en date du 1er avril 1988 et du 9 octobre 1988 relatives à l'octroi de la prime de rendement complémentaire aux agents des entreprises publiques et par le décret n° 88-1889 du 10 novembre 1988, portant majoration de l'indemnité complémentaire provisoire accordée au profit de ces agents.

Art. 4. — La date d'effet des augmentations de salaires découlant de l'application du présent avenant peut être reportée pour les entreprises qui connaissent actuellement des difficultés économiques suivant les listes fixées par les ministères intéressés.

L'application par la suite de ces augmentations aura lieu sans effet rétroactif.

Tunis, le 10 août 1989.

Le ministre des affaires sociales
MONCER ROUSSI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Avenant n° 2 à la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics.

Entre les soussignés :

L'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat
d'une part ;

et l'union générale tunisienne du travail

d'autre part ;

Vu la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics signée le 16 janvier 1975, agréée par arrêté du ministre des

affaires sociales du 12 mars 1975 et publiée au Journal officiel de la République tunisienne n° 18 du 14 mars 1975 ;

• Vu l'avenant à cette convention signé le 8 mars 1983, agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 14 avril 1983 et publié au Journal officiel de la République tunisienne n° 38 du 20 mai 1983 ;

Vu le protocole d'accord conclu en date du 21 février 1989 entre l'union générale tunisienne du travail, l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et l'union nationale des agriculteurs, relatif aux augmentations des salaires;

Il a été convenu ce qui suit :

Article premier. — Les grilles des salaires annexées au présent avenant s'appliquent à compter du 1^{er} janvier 1989.

Art. 2. — Les entreprises peuvent accorder les majorations des salaires découlant de l'application des grilles mentionnées à l'article premier et dues à la date d'entrée en vigueur du présent avenant par tranches mensuelles dans un délai n'excédant pas le 31 décembre 1989.

Tunis, le 12 juillet 1989.

Pour l'union générale tunisienne
du travail
le secrétaire général
Signé : ISMAIL SAHBANI

Pour la fédération nationale
du bâtiment et des travaux publics
le secrétaire général
Signé : NOUREDDINE HAJLAOUI

Pour l'union tunisienne de l'industrie,
du commerce et de l'artisanat
le président de l'union
Signé : HEDI JILANI

Pour la chambre syndicale
nationale du bâtiment
et des travaux publics
le président
Signé : RIDHA AZZABI

Le vice-président chargé
des affaires sociales
Signé : TAIEB ZEKRI

Convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics Grille des salaires du personnel occasionnel

Catégories	Salaire horaire
1 Manœuvre ordinaire	0,393
2 Manœuvre spécialisé	0,421
3 Aide ouvrier	0,428
4 Ouvrier qualifié 1 ^{re} catégorie	0,442
5 Ouvrier qualifiée 2 ^{me} catégorie	0,464
6 Ouvrier hautement qualifié	0,505
7 Chef d'équipe : 1 ^{er} échelon	0,546
2 ^{me} échelon	0,559
3 ^{me} échelon	0,579

N.B. : Non comprises dans ces salaires les augmentations prévues par le décret n° 81-437 du 7 avril 1981 et le décret n° 82-501 du 16 mars 1982.

Convention Collective Nationale
du Bâtiment et des Travaux Publics
Grille des Salaires du Personnel Administratif et Technique payé au mois
(sur la base de 48 H / Semaine)

Ancienneté		0-2	2-4	4-6	6-8	8-10	10-12	12-15	15-18	18-21	21-24	24 et +
Echelon		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Catégorie	1	79664	84987	85419	85851	86284	86716	87149	87581	88013	88446	88895
"	2	85046	85512	85977	86443	86909	87374	87840	88305	88771	89237	90653
"	3	87324	87866	88409	88951	89494	90037	91797	93658	95519	97380	99240
"	4	89357	89974	90591	92234	94343	96452	98561	100670	102779	104888	106997
"	5	92449	94812	97174	99536	101898	104260	106622	108985	111329	113476	115623
"	6	101624	104094	106532	109033	111502	113972	116441	118911	121380	123850	126319
"	7	120279	123500	126721	129942	133164	136385	139606	142827	146048	149269	152490
"	8	124161	128417	131949	135482	139015	142548	146081	149614	153147	156680	160212
"	9	132183	136055	139927	143799	147672	151544	155416	159288	163160	167032	170904
"	10	136511	140597	144684	148771	152858	156944	161031	165118	169205	173292	177378
"	11	141805	146107	150408	154710	159011	163313	167614	171916	176218	180519	184821
"	12	146040	150550	155059	159569	164078	168588	173097	177607	182117	186626	191136
"	13	152482	157314	162146	166977	171809	176641	181472	186304	191136	195967	200799
"	14	159441	164595	169749	174902	180056	185220	190363	195517	200671	205825	210978
"	15	173344	179035	184725	190416	196106	201797	207488	213178	218869	224559	230250
"	16	185188	191416	197643	203871	210098	216326	222553	228780	235008	241235	247463
"	17	196958	203722	210486	217251	224015	230779	237543	244308	251072	257836	264601
"	18	222726	230779	238832	246884	254937	262990	271043	279095	287148	295201	303254
"	19	255970	265633	275296	284960	294623	304286	313949	323613	333276	342939	352602

N B : Non comprises dans ces salaires les augmentations prévues par le décret N° 81-437 du 7 Avril 1981 et le décret N° 82-501 du 16 Mars 1982.

Journal Officiel de la République Tunisienne

Bihebdomadaire

Composé et tiré sur les presses de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Pour les abonnements et achats au numéro s'adresser :

au siège de l' I. O. R. T. :

avenue Farhat Hached — Radès

Téléphones : 299.914

299.224

Téléfax : (01) 29 72 34

au bureau de Tunis :

1, rue Hannon

Téléphone : 349.637

au bureau de Sousse :

Cité C.N.R.P.S.

Téléfax et téléphone : 03.25.495

Edition originale :

0,380 dinar

Traduction française :

0,500 dinar

TARIF DES ABONNEMENTS ANNUELS POUR L'ANNEE 1989

En dinars tunisiens

PAYS	EDITION originale		TRADUCTION française		EDITION ORIGINALE et sa traduction	
	Voie normale	Par avion	Voie normale	Par avion	Voie normale	Par avion
Tunisie	20,000	—	25.000	—	35,000	—
Maghreb Arabe	20,000	43.000	25.000	48,500	35.000	59,000
Afrique et Europe	30.000	48,500	35.000	54,000	45.000	65,000
Amérique et Asie	30.000	74,000	35.000	81,500	45.000	140,500

Les achats s'effectuent exclusivement au comptant, par chèque
ou virement bancaire à l'ordre de :

**Imprimerie Officielle
de la République Tunisienne**

C. C. P. N° 610-15 à Tunis

S. T. B. Tunis 57 608/8

Arab Tunisian Bank 20 1102 0709 25

B. N. T. Tunis 006 046 w

U. I. B. Agence A 35 00 70 10 0/4

Banque du Sud - Radès 09 40 47 00 103/9

Banque du Sud - Liberté 02 40 47 00 199/7